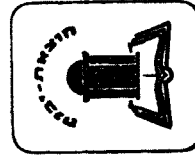


שלטון העם על-ידי העם
רעיונות יסוד בדימוקרטיה

מאת
ח"י רות
פרופסור לפילוסופיה בקתדרה ע"ש אחד העם
באוניברסיטה העברית



הוצאת "בנה", תל-אביב
תש"ס

תוכן

7	מבוא
9	א. הקדמה : דימוקרטיה מהי ?
12	ב. המשטר הדימוקרטי
18	ג. הדימוקרטיה כשלטון האזרח
22	ד. הדימוקרטיה כמשטר של הסכמה
27	ה. מפלגות ומיעוטים בדימוקרטיה
31	ו. הצבעה בחירות, פרלמנט
38	ז. הדימוקרטיה כמשטר על-ידי דיבורים
46	ח. הדימוקרטיה כמשטר של הדיוטות
49	ט. בחירת ההנהלה בדימוקרטיה והחלפתה
52	י. ההנהלה כמשטר דימוקרטי
58	יא. ריבונות וחוקה בדימוקרטיה
65	יב. הדימוקרטיה בשעת משבר
70	יג. הדימוקרטיה וערכי האדם

* * *

ספר זה נתחבר לפי הצעתו של קצין ההשכלה של חזית ג' וקטעים ממנו הופצו לצרכי שירות התרבות. הפרק הראשון נדפס ב"עתון המגן". חלק מן הפרק האחרון לקוח מחוברתי "דינא דמלכותא" (לחנוד האורח במדינת ישראל), הוצאת הסתדרות המורים העברים בא"י, סניף ירושלים, תש"ח.

תודתי נתונה למר ח"ה בן-יששון, ד"ר מיכאל וויינגר, מר חיים הורן ובני גבריאל על הערותיהם לכתבי.

ח"י ר' ת

ירושלים, כ"ד בתשרי, תש"ט.

כל הזכויות שמורות

Copyright 1949 by Yavneh, Publishing House, Tel-Aviv

נדפס במדינת ישראל

Printed in Israel

דפוס קואופרטיבי "אחד" בע"מ, ירושלים

מבוא

בימינו נתפלג העולם והיה לשני מחנות, ה"טוטאלי-טארי" מזה ו"הדימוקרטי" מזה. טוטאליטארי (מהמלה הלטינית totus = כליל) פירושו "כליל למדינה", והשלטון הטוטאליטארי משעבד לעצמו את כל החיים ואינו מניח שום פנה שאליה אינו נכנס ושעליה אינו מפרט קיים בפני משטר קסרקטיין בימי שלום. לפיו אין הפרט קיים בפני עצמו ואין לו זכות קיום בפני עצמו. הוא כאבר בגוף החי שהוא המדינה: מחוץ לגוף אינו ולא כלום.

בספר קטן זה מגמתי לתאר את השיטה האחרת, השיטה הדימוקרטית. לא הרביתי מלים על הרעיון המופשט של דימוקרטיה; נסיתי לראותה ולהראותה בפעולותיה. ופעולות אלה אין לולל בהן שהרי באמצעותן זכתה הדימוקרטיה לעמוד נגד יריבה בשתי מלחמות-עולם, עמדה ואף יכלה לה. הוכח למעשה (והענין אינו תלוי בשום שיטה כלכלית) ששלטון "הדימוטות" המתנהל ע"י "דיבורים", שלטון המבוסס על בחירות חפשיות והסכמת הצבור ומודרך ע"י בקורת צבורית ערה ופומבית, חזק משלטון "מומחים" המבוסס על כח הנהלהי עושק ואמונה אורחית עוורת.

את דרכי הדימוקרטיה הסברתי לפי טיפוסיהן המסורתיים. נמנעתי ככל האפשר מלהמשך אחרי הדימוקרטיה האנגלית בלבד: התנאים שבהם שררה הארץ והיא יצרו נוחג מיוחד במינו. אולם אי אפשר היה להתעלם ממנה מכל וכל מאחר ששמשוה דוגמה ודיוקן ראשון לכל הארצות הדימוקרטיות בשעה שיצרו את חוקותיהן, ולפיכך אין להבין אותן אלא אם כן מבינים קודם אותה. גם יתרון לה, לדימוקרטיה האנגלית, שהיא מציגה טפוס-

שלטון שהוא ברור ונגדר. הרוצה גם לשנות טוב שישנה ממטבע קבועה ומובנת.

ואולם אין דימוקרטיה ענין של למוד והעתקה, ואף אינה צורה קלה של שלטון. אדרבה, היא דורשת פעילות מקורית והתאמצות אישית מכל הגורמים, ובמיוחד מן האזרח הפשוט. והיא זקוקה לא רק להתאמצות וטרח מכל אזרח לחוד אלא גם לאמונה הדדית בין אזרח לאזרח. עצם בסיסה הוא הסבלנות לדעות הולת והשמירה עליהן לטובת הצבור, ומכאן שהוא גם צורה של שלטון וגם דרישה מוסרית והינוכית.

אם זכיתי להבהיר שני צדדים אלה של הענין הנידון אבוא על שכרי.

א'. הקדמה: דימוקרטיה מהי?

כל העולם יודע שהדימוקרטיה פירושה שלטון העם, וכל העולם יודע שהשלטון היה פעם בידי מלכים ששיעבדו את העם, עד שקם העם ולקח את השלטון מידיהם בחזקה והמליך על עצמו במקומם את עצמו. מעשים אלה (כלנו יודעים) מהווים את מהפכות-השחרור ההיסטוריות (המהפכה האמריקאנית, המהפכה הצרפתית) שנתנו לבני-האדם את חירותם בעבר, ואף ראינו כימינו את המהפכה הרוסית ומלחמות-השחרור השונות באירופה שנתנו לבני-האדם את חירותם בהווה. הרי הדימוקרטיה כח לוחם על זכויות העם נגד משעבדיו. היא החזקת השלטון בידי העם עצמו.

במובן ידוע התפיסה נכונה, וכך אומרת לנו גם המלה דימוקרטיה. שרשה שתי מלים יווניות: "דימוס" ו"קרטיה". הראשונה פירושה עם, השניה שלטון. הרי היוזג דימוקרטיה פירושו שלטון העם.

אולם יש לציין שמנקודת מבט פילולוגית אין זכר במלה דימוקרטיה לחירות ולחופש. וכן גם בדוגמאות ההיסטוריות, ובמיוחד במהפכות ובמלחמות של ימינו. כלום הוכח שתוצאותיהן החירות והחופש? או שמא, להפך, יש בהן רק משום החלפת סבל בסבל, עבדות אחת בעבדות שניה?

2 §

ננקוט אפוא גישה אחרת. נשכח את המלה דימוקרטיה ונשאל על תכנה: מהו הענין שבדימוקרטיה? אני משיב שהענין הממשי שבדימוקרטיה אינו הידים שבהן מצוי השלטון, אלא הדרך בה הולכים אלה שבידיהם השלטון. הדימוקרטיה

§ 3

הדימוקרטיה אינה דבר טבעי. היא דבר מלאכותי, מה שעשוי, ועשוי בקושי גדול ובעמל רב, על-ידי בני-אדם. לכל דבר הנוצר ע"י בני-אדם יש רעיון, וכך גם לדימוקרטיה רעיון.

רעיון זה מתבטא במנגנון. אמרנו שרעיון הדימוקרטיה הוא שיש לסדר את העניינים המשותפים של בני-אדם — נקרא להם ענייני הצבור — ע"י הסכם ולא בחוקת היר, ע"י שכנוע ושיתוף ולא שפיכת דם. כך מתגלה גם במנגנון. אין המנגנון הדימוקרטי מכון אלא לגילוי של הרצון הצבורי ולהמצאת דרכים קבועות להשיג הסכמה ע"י דין ודברים.

השימוש בכח האגרוף הוא סימן הפראות, והמשתמש בו מעיד על עצמו מהו. הלא מקרא מלא הוא: "והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו".

לעומת הפראות עומדת התרבות. התרבות מוגדרת, לפי ביטוי של אפלטון, כנצחון השכנוע על הכח. המשטר הדימוקרטי הרינו אפוא נסיון להפוך את חיי האדם מחיי פראות לחיי תרבות. כאן מהפכה במובן הנכון של המלה, והיא מהפכה בטבע האדם. לפי טבענו אנו פראים.

ואולם מטבענו גם להכיר בפראותנו ולשאוף לחיי תרבות. הרעיון הדימוקרטי מסמל, בתחום הארגון של חיי הצבור, שאיפה יסודית ונעלה זו. המנגנון הדימוקרטי מנסה להגשימה בפעל.

§ 4

לדימוקרטיה אפוא לא רק רעיון ומנגנון. לה גם יעוד ושליחות. אם הצליחה עד כה בשליחותה זו, לא ברור. מה שברור הוא שבהצלחתה תלויה התקנה להתי-

קשורה בדרך מסוימת של ניהול ענייני הצבור, דרך שהיא בעלת סימן מובהק אחד. סימן זה הוא השימוש לא בכח האגרוף, אלא בכח השכנוע. הדימוקרטיה היא שלטון ע"י דיבורים.

ביטוי זה לקוח ממתנגדי הדימוקרטיה. הם רואים בו את גנותה. אני רואה בו את שבהה. לשבהה של הדימוקרטיה ייאמר שניסתה למצוא תמורה לשימוש באגרוף, ואעפ"י שאין אני אוהב דיבורים, אני מבכר אותם על האגרוף. אולם אם אין השם "שלטון הדבור" מתקבל (וקל לערער עליו), אציע אחר, והוא "שלטון החוק".

שלטון החוק מה פירושו? פירושו שכולנו בלי הבדל, גם המושלים והעומדים בראש וגם האזרחים הפשוטים, משעבדים את עצמנו למרות אחת שאינה מרות אישית כלל. אין אנו ניתנים לשרירות לבו של מישהו (ואף הוא אינו ניתן לשרירות לבנו), אלא גם הוא וגם אנו מקבלים עלינו לסדר את עניינינו המשותפים לפי תקנות כלליות ומפורשות שבאה עליהם הסכמה פומבית. כאן המלים החשובות הן כללי, מפורש, הסכמה ופומבי. בי תקנות דימוקרטיות ידועות הן לכל מראשו; הן נקבעות באופן כללי; והן פרי רצונו במובן זה, שבאה עליהן מאתנו (כאילו דרך שהיא) הסכמה. וכך, כשנתיבעים אנו לפיהן, נתבעים אנו למלא אחרי רצונו שלנו (אמנם רצונו המתון) ולפעול לפי מה שהסכמנו אנו (אמנם אחרי דיון ושיקול). כשמקיימים אנו מה שקבלנו עלינו, הרי אנו בני-חורין; ובהו החירות הדימוקרטית.

ובכן דיבור (ולא אגרוף), שכנוע (ולא שפיכת דם), חוק (ולא גזירה שרירותית), הסכם (ולא חמס) — אלה הם רעיונות היסוד של הדימוקרטיה ואלה מהווים את תכנה הרעיוני.

זאת; או שמא לשם-כך יהא צורך במהפכה ושפיכת דמים?

אם אי-אפשר לחת תשובה חיובית אף לאחת מכל השאלות הנזכרות, אין לומר שיש לפנינו משטר דימוקרטי; ועלינו היה להשיב לאותו מושל (וכך גם השני-בונו): "אפשר שהשיטה שלפיה אתה נוהג טובה היא ומועילה, אך אינה בשום פנים (כמו שאתה סבור) דימוקרטית". יש דימוקרטיה כשהמושל מושל מטעם האזרחים במונח זה, שאותו מנגנון עצמו שנתן לו את מינויו, לוקח אותו ממנו ונותן אותו לאחר. מעשה זה, המעשה של העברת השלטון, העברה לא בכח אלא לפי הסדר מוסכם ומופר מראש, הוא הוא הסימן המובהק למשטר דימוקרטי, ובלעדיו אין לדבר על דימוקרטיה כלל.

2 §

נוכל לבטא את הרעיון במלה אחרת: מושל דימוקרטי אחראי בפני האזרחים. אחריות זו שהי פנים לה. ראשית, האזרחים בוחרים במושל: המושל אינו ממונה מלמעלה אלא נבחר. ואין הם בוחרים בו ומסלקים את ידיהם מן הענין כאילו בחרו בו פעם אחת לתמיד. בוחרים בו מחדש (אם אפשר לומר כך) בכל רגע. בכל רגע הם כאילו מחלישים את מינויו שהרי עוקבים הם אחרי מעשיו ובדקים אותו אם הוא ממשיך להיות ראוי.

ושנית, המושל הדימוקרטי מצווה למלא אחרי רצון האזרחים. כבר אמרו רבותינו שמי שנתמנה פרנס על הצבור נקרא לא לדינות אלא לעבדות. במשטר הדימוקרטי אין "עבדות" זו רק ביטוי יפה ל"לב טוב" ול"רוח נדיבה". מנגנון הדימוקרטי מאורגן באופן כזה

קדמות האדם. החובה אפוא על כל אחד לנסות להבינה ולחת יד להגשמתה.

ב'. המשטר הדימוקרטי

כשהחילתי לברר לעצמי משטר דימוקרטי מהו, עלה על זכרוני מעשה שהיה בירושלים בתקופת המנדט. התקיימה פגישה בין מושל המחוז לבין שליחי אגודה מסוימת חשובה. הושמעו כמה תלונות מצדנו והובטחו כמה הבטחות מצדו, הבטחות שדרך-אגב נתמלאו אחר-כך בדייקנות מופתית. כשנפרדנו אמר המושל: "מדוע אומרים שאין הממשלה דימוקרטית? הלא מוכן אני לקבל אתכם תמיד". וכך היה באמת. פנינו אליו תמיד, ונתקבלנו על-ידיו תמיד, ותמיד עשה מה שהיה בכחו כדי לתקן את הטעון תיקון. ואולם כאן לא היתה דימוקרטיה, וכדאי לנסות להבין למה.

אני קובע כמה נקודות:

- (1) השיחה נתקיימה בין המושל לבין אנשים "חשובים". האם היה המושל מקבל גם אנשים "קטנים"?
- (2) נניח שהיה מקבל גם "קטנים" (כלומר, הצבור כולו) ואף שומע להם, כלום נתמנה כמושל על-ידיהם?
- (3) נניח שקבל את מינויו מהם, כלום היה חוק שחייב אותו לתת להם דימוקרטיות על מעשיו?
- (4) נניח שהיה נותן להם דימוקרטיות על מעשיו, כלום ניתן היה הדימוקרטיות שלו לשיקול של ה'ם; ולא רק לשיקול אלא גם להערכה, הן לזכות והן לחובה; ואם לחובה, הרי גם לעונש ולביטול מינויו?
- (5) נניח שהיה עלול להפסיד את משרתו כעונש על מעשיו, כלום היה סידור חוקי (צבורי ומופר) שהסדיר

"בית-הנבחרים". האזרחים, על-ידי הצבעה, בוחרים בשליחים ("נציגים"), ו"נציגים" אלה מהווים את השלטון. המשטר מתארגן כאילו בשני שלבים. השלב הראשון הוא בחירת הנציגים על-ידי האזרחים. השלב השני, הטיפול בבעיות המשטר על-ידי נציגים אלה. וכך המושל אחראי בפני האזרחים, והאזרחים אחראים לחקיקת החוקים ולבחירת המושל. לא באופן ישיר אלא על-ידי מתווכים העומדים באמצע בינם לבין.

כך הולכת ומתגלית לפני עינינו תבניתה של הדימוקרטיה המסורתית: מצד אחד (מלמטה למעלה) אזרחים, בחירות, נציגים, פרלמנט, חוקים המביעים את רצון האזרחים; מצד שני (מלמעלה למטה) מנגנון ההוצאה-לפעל על כל פריט עד שלבסוף ממלאים האזרחים אחרי רצונם שלהם כפי מה שהובע בחוקים ההם. ההחליף כאילו חוזר על עקבותיו עד שהוא מסתיים במקום אשר ממנו יצא, והוא האזרח האחראי גם לעצמו וגם בפני עצמו.

4 §

יוצא שביסודו של דבר טעות לדבר, כמו שדברנו, כאילו האזרח לחד והנציג לחד, וכאילו המושל נפרד משניהם. עיקר תפיסת הדימוקרטיה אינה כך, ובה חידושה המכריע. לפי עיקר תפיסת הדימוקרטיה אין שלטון אלא שלטון עצמי. במובן מדויק אין בארגון החברה כחות שונים אלה רק כח אחד והוא האזרח עצמו. לפי עצם המבנה של המשטר הדימוקרטי אותו אדם אחד — ראובן, שמעון ולוי זה — יכול להיות נציג ומחוקק ומושל. הוא גם בוחר וגם נבחר, וכנבחר לא נבצר ממנו כל תפקיד שהוא, ויהא החשוב והגבוה ביותר.

שרצון האזרחים יתגלה ויתברר ויימסר כהוראה למושל. אמנם לא כל רצון רגעי. יש להבחין בין אזרחים לבין אספסוף מקרי. אך המושל מחויב. לפי הרעיון הדימוקרטי, להכנע לרצון האזרחים כשהוא מובש. המושל יכול להיות אפילו מלך; אך אעפ"י כן יש דימוקרטיה (וכך המצב באנגליה, דניה, הולנדיה והארצות הסקנדי-נביות) כשהמלך מלך קונסטיטוציונלי, כלומר, עושה את מעשיו לפי החוקים היסודיים של המדינה שבם מתפרשות חובותיהם וחכויותיהם של האזרחים כולם, ובכללם גם המלך עצמו. המושל הדימוקרטי משועבד לחוק ככל אורח אחר. אמנם יש קשיים, הן להלכה והן למעשה, בקביעת החוק ובהשלטתו, אך אלה הן בעיותיה המיוחדות של הדימוקרטיה כמשטר, כלומר, כשיטה של שלטון. אפשר שהפתרונות שהומצאו להן לא הצליחו, או לא הצליחו הצלחה גמורה. אך התפיסה ברוחה, בדימוקרטיה השליט הוא לא תקנות אישיות (ויהיו המועילות ביותר לאזרחים) שהומצאו על-ידי מושל. השליט הוא החוק, והוא רצון האזרחים שקבל צורה ברורה ומגובשת, וביטוי צבירי המוכר לכל.

3 §

מה שבררנו עד כה בדבר טיב המשטר הדימוקרטי מוצדק גם לפי שרשי המלה, והם (כמו שראינו) "קרטיה" ו"דימוס" שפירושה (ביוונית) שלטון-העם. העם שליט כשהוא ממנה את מושליו; כשהוא נותן למושלים אלה, על-ידי חוקים מפורשים, הוראות בדבר ארגון החברה; וכשבכחו להעביר את השלטון למושל אחר, אם אין הראשון מושביע את רצונו. פעולת אלה דור-שות בארצות גדולות מנגנון מסוים, ומכשירן העיקרי בזמן החדש באירופה הוא הפרלמנט ("בית-המורשים").

האמת היא שאינו שולט אלא משיג יח על השלי-
טים. הוא ה"גבוה" ה"שומר" על ה"גבוהים". הוא
בית-הדין העליון שלפניו השליטים צריכים להופיע
ולתת דין-וחשבון על מעשיהם; והוא גם קובע את
עתידיהם. אך יכול הוא גם להימנע עמיהם כי הם שליחיו
ולא אדוניו. הלא עניני הצבור עניניו הם, ועליו לדאוג
להם או על-ידי עצמו או על-ידי אחרים. אך יהא
ע"י עצמו, יהא ע"י אחרים, הוא סוף-סוף האחראי.
בסיסה האחרון של הדימוקרטיה הוא אפוא הרעיון של
אחריות הפרט, או אם נשתמש בביטוי שגור, האמונה
באדם הקטן. אדם זה, אף אם קטן הוא, הריהו אדם,
והוא חונן בשכלו של אדם. ישתמש אפוא בשכל זה
וינהל את עניניו, ועניני הצבור בכללם.

אולם, לעומת זאת, אם נפנה לצד השני של המטבע
(והוא לא פחות טיפוסי לדימוקרטיה), אף אם אדם
הוא, הריהו אדם קטן; ואת האדם הקטן מן ההכרח
לפתח. הדימוקרטיה רואה את עצמה כמכשיר עיקרי
לפיתוח זה. בעיניה הברכה הגדולה שבשלטון העצמי
היא שעל-ידי הולך האדם ומתחנך, וכך מתבשר יותר
להיות אדם. אדם מפעיל את כשרונותיו כשהוא מקבל
עליו תפקיד צבורי, ויהא גם הפעוט ביותר. אפקו
מתרחב, נסיונו מתעמק, אפיו מתפתח ומתחזק.

ובכן אין בדימוקרטיה משום הערצת האורח כמו
שהוא; היא השאיפה לחקנו על-ידי הפעלתו בשירות
הצבור. ומכאן, מימיו של פיריקליס היווני עד יוון
סטוארט מיל, ההדגשה על הערך החינוכי של
הדימוקרטיה. המשטר הדימוקרטי אינו רק משטר
האורח במובן של משטר הניתן בידי האזרח. הוא
גם משטר לישם האזרח, כלומר, לשם פיתוחו של
האורח ולשם עיצובו כאדם.

ואין זה רק בארגון החדש של המשטר הדימוקרטי.
כך היה גם בדימוקרטיה של הזמן העתיק. היוונים
אמרו על האורח שהוא "שולט ונשלט בזה אחר זה".
ז"א, אותו אדם עצמו הוא היום מושל ומחר אורח
פשוט. אמנם היו שיטות שונות להגשמת רעיון זה.
היו מדיניות שבבחירת מושליהם סמכו על הגורל. אך
תהא דרך ההגשמה מה שתהא, השאיפה עצמה ברורה.
כל אדם יכול לשרת, וכל אדם יכול לעלות. לפי הביטוי
האמריקאני הידוע, יש שביל לכל אורח "מן הצריך
אל הבית הלבן". כמו שאמר נפוליון על הצבא: "באמ-
תחתו של כל טוראי נמצא המטה של מצביא".

כך הגענו להגדרה פשוטה של הדימוקרטיה, והיא
שלטון האזרח. ואין זאת דחייה של ההגדרה הישנה
שהזכרנו (והיא, לפי פירוש המלות, שלטון-העם) אלא
תרגומה ללשון ברורה יותר. שהרי קשה לדעת מהו
עם, ומה רצונו, וכיצד מתגלה רצונו, או אם יתגלה,
כיצד ניתן הוא להכריח. לעומת זאת האורח הוא דבר
ממשי וניכר. הוא כל אחד ואחד מאתנו; אני, אתה
והוא; הוא כל הושב קבוע, כל אדם ואדם. דימוקרטיה
פירושה שאורח פשוט זה, במובן פשוט זה, אחראי
לשלטון ולוקח בו חלק פעיל, והוא יעשה זאת כבוחר,
כנבחר, כמחוקק, כמוציא-אל-הפעל, שהרי עלול הוא
לקבל כל תפקיד. אולם, כמו שעלול הוא, כך עלול גם
כל אחר; וכך הוא 'שולט ונשלט בזה אחר זה';
כשהראה את כחו (או חוסר כחו), מפנה הוא את מקומו,
לפי סדר חוקי, לחברו ולשכנו.

אמנם נראה שאין השלטון דבר קל כל כך עד שב-
מובן הפשוט של המלה ניתן לאורח לשלט בפעל.

עליהם ללמוד; ואף אילו היה לו הזמן, אין כח הפסי-
חו משיגם. מה לאדם הפשוט ולמהרחש בעולם הכלכלה
והמדינה הרחב?"

להשגה בצורה זו לא רק מוכנה, אלא גם מוכרחה,
הדימוקרטיה להשיב, והמנגנון הדימוקרטי המסורתי
מכוון להמצא לה תשובה מעשית. בתשובה זו כרופים
כמה רעיונות יסוד שכתאי להזכירם מיד.

§ 3

ראשית, אפילו יוסכם שאין לאזרח הפשוט הזמן
וההכשרה (ואפשר גם כוההפיסה המקורי) כדי לספול
בעניני הצבור, אין זאת אומרת שאינו יכול לקחת בהם
שום חלק לעולם. להפך. ינסה את כחו; ומי שאינו
מוכשר עצמיו, יתחנך אולי וייעשה מוכשר אם רק
יטל עליו איזה תפקיד שהוא. ילמד על-ידי עשייה.

שנית, יש להבדיל בין העושה לבין המפקח על
אחרים. כבר אמר אריסטו שדין המבשיל בידי האוכל
ולא בידי הטבח, ובעניני הצבור האזרח הפשוט הוא
בבחינת האוכל. רעיון זה מונח ביסודה של כל תנועה
המוגנת (והנוצרת מפועלים תוכיח) וכלל הנסיונות
לעורר את "דעת הקהל". אמנם אין הקהל מכיר את
הפרטים. הוא רק יודע (למשל) שמלחמה מעיקה עליו
או שהמחיר של מצרכים חיוניים גדול מכפי כחו הכל-
כלי. חלק חשוב מאד של תפקידי הדימוקרטיה הוא
להת את האפשרות להגשות אלה לצאת לאור-עולם
ולמצוא את הפתרון בדרך חקירה הקבועה מראש,
והתרגשות גלויות הן למדי גם לאדם הפשוט אף אם
אינו בקיא בניתוח המדעי של הסבות ופתרונן. "לב
יודע מרת נפשו"; ואם האיש הפשוט אינו מבין איך
להקפו, הוא מבין מה יש להקפו.

ג. הדימוקרטיה כשלטון האזרח

אנו יוצאים אפוא מההנחה היסודית שאין שלטון
אלא שלטון עצמי ולפיכך אין שליט שלא האזרח עצמו.
כל אורח מטפל בעניני הפרטים ומנהל אותם; אך
מאחר שאין הצבור גוף מופשט אלא אורח אחד בצורה
אורח שני ושלילי ורביעי, הרי גם עניני הצבור עניני
של האזרח הם, ועליו לספול גם בהם ולהחליט. מהעורר
מיד הספק: וכי מוכשר הוא לעשות זאת?

הספק יכול להתעורר גם בצורה קיצונית וגם בצורה
מתונה. הצורה הקיצונית היא: "וכי בכלל מוכשר הוא
לנהל אפילו את עניניו הפרטיים, ומה גם את עניני
הצבור? אדרבה, את עניניו שלו, ומה גם עניני הצבור,
יכול לנהל רק לפי עצה ופקודה מלמעלה". והפקודה
גינתה, והאזרח עושה מה שמוטל עליו מטעם השלטון
שהוא גוף או איש חיצוני ועליון העומד עליו ורובם
על גבו.

השקפה זו אינה ההשקפה הדימוקרטית, ואין לה-
לם אתה; מי שדעתו כך, הוציא את עצמו מתחום
הדימוקרטיה. אמנם אפשר ואפשר להתווכח אתו, אך
אין כאן המקום. אנו עומדים כאן על ההנחה הדימו-
קרטית ועוקבים אחרי מסקנותיה המעשיות.

§ 2

אולם ניתן להשיג גם כך: "אמנם נכון שהאזרח
הפשוט מבין לכלל את עניניו הפרטיים. אך משום
מה? משום שדם קרובים אליו והוא קרוב אליהם.
התמחה בהם, הן מתוך הרגל, והן מתוך לימוד; ומאחר
שאי-ההצלחה בהם כרוכה בהפסד אישי, הוא חזק
ורדי ומצליח. מה שאינו כן בעניני הצבור. הם רחוקים
ממנו. אינו מבין אותם מלכתחילה, ואין לו הזמן לשקוד

ופנה יש ועדות וויתורים ודעות שונות, ויש גם צורך במעשים כהוצאות הויתורים. הרי בכל אלה מתאמן האדם, הפשוט והמנוסה גם יחד. ובכן מופרך מעיקרו הוא הרעיון שאין ההדיוט יכול לקחת חלק בעבודת הצבור. להפך. מועטים מאד האנשים שאינם לוקחים בה חלק הגון. בכל מקום שבו מעשה תפשי, שם עבודה צבורית ותשפעה צבורית. אפילו בקניית עתון יש משום מעשה צבורי, ומה גם בשליחת הכן לכית-ספר מסוים או בהכנסתו למקצוע.

ויש להוסיף ענין המישרי שאת חשיבותו ראינו בימינו דוקדק: "אם אין אני לי, מי לי?" אם אנו האזרחים תפשוטים נוניח את עניני הצבור, או שיהיו תפקד, או שיבוא ליטול אותם כל מי שיבוא: התוצאה או אנארכיה או שעבוד.

ולבסוף, אין להסתמך בקרן זוית ולומר: "למה לי צרה זו; נשאר את המדינה בידי המדינאים ונתעסק אנו בעסקינו שלנו". שהרי לא נכון שעולים המדיניות לחור ועולמנו הפרטי לחור. לימדנו הנסיון המר של הדור החולף שהמדיניות, הן הארצית והן העולמית, נוגעת בכלל, ואין חיים פרטיים תקינים בכלל אם אין חיים מדיניים בתחום זה. פגע המונחיות אין סכנתו איננה יותר מאשר בתחום זה. בשביל דורנו אין פירוש לדימוקרטיות נחוץ יותר מאשר השלטת ההדיוט על המונחים בכיוונם של חיי הצבור. את הוצאותיה של ה"הבנה היתרה" של המונחים ראינו בעינינו. הגיעה השעה לנסות את שכלי הפשוט של ההדיוט.

4 S

אולם יש לחזקה, והמכשיר לחזירות הוא שיטת ה"שליחים" או ה"נציגים". הנציג, כמו שנראה, אינו

ושלישית, אינו נכון שהאיש הפשוט אינו יכול להבין, גם את דרך החיזוק. אמנם דרך החיזוק צריכה להיות מוסברת הסבר שהוא התוצאה האחרונה משקלא-וטרוא ממושכת בין מומחים. אך לבסוף הנקודות השוריות במחלוקת יופיעו בצורה כזו שאפשר לומר עליהן, אם לא "הן" או "לא" הולטי, בכל-זאת "כך נראה לי" או "כך לא נראה". תפקיד זה של בירור מתוך הוא תפקיד עיקרי של הארגונים הנקראים מפלגות, והן עומדות לעזר, גם לאזרח תפשוט וגם לנציגו בבית-הנבחרים, כדי שיתפסו את הענין על צדדי היסודיים ויחזו את קולם (לאיזה צד שיתנו) בתבונה. הן נותנות או היו צריכות להם, לאדם תפשוט את הידיעות שתסדרות לו, והן חוסכות לו את הזמן הדרוש לשם עיבודן של הידיעות ההן. בעזרתן הוא מצויד לקראת כל ויכוח שיתעורר, ואפילו ההדיוט שבהחזיות יש לו מה להאזין בו ויוכל לחרוץ משפט.

אך, רביעית, טעות לחשוב שאין בחיים הצבוריים אלא הענינים הנקראים פוליטיים. כל דבר שהוא חורג מהגדר הצר של האני במובן המצומצם יש בו משום חיי צבור. אין החיים "על-האישיים" מצטמצמים אפוא בעניני "פוליטיקה". יש בהם כל מיני דברים אחרים, ובניהול דברים אחרים אלה דוקה האדם תפשוט לומר. לכל אדם ענינו המיוחד. פלוני מתענין בחדר-רגל, אל-מוני בשחמט, זה בספרות, זה בנגנה, זה במוסיקה, זה במרוץ-סוסים, זה בבית יתומים או בעניני צדקה. בכל אלה אינו יכול לחיות חיי בדידות. הוא נקוק לחברים וחבריו וקוקים לו, וכל מקום שיש אנשים רבים יש שותפות וצורך בארגון. יש רשויות מקומיות, יש בתי-כנסת, יש בתי-ספר, יש אגודות שתופיות — בכל פנה

של המאה שלאחריה, כי הנסיון להטיל מסי-אניות בלי הסכמת הפרלמנט הוא שהביא להדחתו של המלך צ'רלס, הסכסוך בענין מסי-הבולים להתפרצות המהפכה שיצרה את ארצות-הברית. בינתיים (1688) התרחשה ה"מהפכה השקטה" שהמליכה על האנגלים את וויליאם והלנרי על-סמך הסכם מפורש עם העם, וכאן חלה ההסכמה לא על הטלת מס מיוחד כי אם על מינויו של המלך עצמו. אך העם לא רק הסכים למינויו; הוא גם הזמין אותו בפעל. והזמין אותו לפי הנאים מסו-ימים: סידר אותו חוזה; וכך שיעבד את המלך וויליאם אל החוק בחייו כמו ששיעבד את המלך צ'רלס אל החוק במותו.

2 §

אולם טיטמת מהפכה זו בתולדות המשטר המדיני לא היתה "אין להטיל מסים בלי הסכמה מוקדמת" דמת מאת המשלמים, אלא "אין הטלת מסים בלי ייצוג". והדבר מובן לאור העובדות שהוזכרו. המלך לא התיעץ עם העם כולו אלא עם שליחיו בלבד, ושליחים אלה דברו בשם העם והסכמתם הסכמת העם. יוצא מראש שהפרש גדול בין המשטר הדימוקרטי העתיק ובין המשטר הדימוקרטי החדש. ההוא היה "שיד"; זה שבמינו "בלתי-יישיר". אין העם בימינו מטפל בפרטי השלטון. הוא ממנה את המטפלים ומשגיח עליהם.

כאן מה שנקרא השיטה הפרפונטטיבית ("ייצוגית"). האזרחים בוחרים בינם לבין עצמם, ומבין עצמם, אנשים הנאמנים עליהם, ונאמנים אלה עוסקים בשמם בצרכי הצבור.

נציין מיד שיש השקפות שונות על הכרעה שבשיטה

מושג. השלטון הסופי נשאר בידי הצבור. אך הנציגים מושלים בשמו של הצבור ומטעמו של הצבור, וניתנים להם למרותו של הצבור. מרות זו מובטחת על-ידי מנגנון הפרלמנט, ואילו נפנה.

ד'. הדימוקרטיות כמשטר של הסכמה

האזרח מכיר את עצמו בראש-דראשונה כמשלם מסים. הנוכח בא והאזרח מוציא מכיסו את כספו, מוציא נאנח. כך היה בימי הממלכות העתיקות של מצרים ואשור ובבל, וכך גם יהיה כנראה עד סוף כל הדורות, שהרי אפילו בשלטון המפותח והמתקדם ביותר יש צורך לכלכל את צרכי הצבור, וכלכלה זו פירושה, בהכרח, באיזו צורה שהיא, מסים.

ואולם במשטר הדימוקרטי יש הפרש מכריע. האזרח נתבע לשלם מסים כמו בכל משטר אחר, אך במשטר זה אינו משלם אלא אם כן הסכים להם.

אופן נתינת המסם הוא שיצר, כעובדה היסטורית, את המנגנון הדימוקרטי המסורתי, שהרי המלך כינס את ה"נציגים" של העם (ובניגודם גם שנים שנים לפי בחירה מכל מחוז ומכל עיר) כדי לקבל את הסכמת העם למסים נוספים.

אמנם בימים ההם אין לדבר על דימוקרטיה. ה"עם" לא היה "שליט"; אך כרוכה בעצם מעשה זה של המלך ההכרה (אמנם העמומה) שהבח הממשי בדיהם. "מה שנוגע לכל", כפי שנאמר בהחלטה (1295), לפרלמנט של אדוארד הראשון באנגליה (1295), "טעון אישור מירי הכל". עקרון זה הובהר בכל הקופו ועל כל השיבותו המעשית במהפכות האנ-גליות של המאה השבע-עשרה ומהפכה האמריקאית

והאורח נהבע לתת את קולו בעד אדם מסוים אחר. ועוד, יש היכרות אישית בין הבהורים לבין המועמדים השונים, היכרות המובילה, לעתים קרובות, לירי אהבה (או שנאה) אישית ממש. כתוצאה מן השיטה הזאת נעשה הנבחר השליח לעניני העם כולו, ראשיתה בקרוב לו וכו' הוא נהנה לעניני העם כולו, ראשיתה בשאלה הוא מש- מתמחה. כך אף אם חשובה המפלגה שאלה הוא מש- תייר, אין מתעלמים מאישיותו של המועמד. הו' א מייצג דעות מסוימות המעובדות על-ידי מפלגה מסו- ימת; אין המפלגה (אם אפשר לומר כך) מייצגת אותו. יש מקום אפוא לפי שיטה זו גם ל"בלתי-חלוצים", והם המסרבים ללכת באיוו דרך כבושה אלא מציגים את עצמם כבתם הם ואינם נעזרים על-ידי אחרים או קשו- רים בהם. אנשים אלה, אם יבחרו, אפשר שיהיו לעור מיוחד לפיתוח הענינים שההרים בלהי-משועבדים- מראש ודעמם רעננה.

§ 5

אולם נניח כרגע את בעיית המפלגות ושיטת הבח- רות, ונחזור לענין ההסכמה. אמרנו שהמשטר הרמו- קרטי נשען על הסכמה בין האזרחים, והסכמה זו, בצורה הפרלמנטרית של המשטר הדמוקרטי, מתגלית דרך נציגים. אולם אפשר לשאול: "היכן כאן ההסכמה? דרך חיינו חפשיים פחות או יותר בשעה שבחרנו בנציגינו, אך אחר-כך אנו משועבדים. ובכלל מה נקרא כאן הסכמה? וכי יכול אדם להסכים מראש לכל מה שיוחלט פעם בבית-נבחרים שבהרכבו הראשון הוא לוקח חלק פעוט כל-כך, ואחר-כך לא ידע עליו כלום?"

נחשוב רגע על מקרה קיצוני: אורח פושע נענש. וכי ניתן לומר שהסכים לענשו?

זו, יש אמרים שכאן זיוף, ואין דמוקרטיה אלא דמוקרטיה ישירה. כך חשב רוטן אשר ראה ברי- פובליקות הקטנות שבשוויצריה (ובמיוחד, בניינבה עיר- מולדתו) את טיפוס-המדינה הרצוי היחיד, ואין ספק שהמשטר הייצוגי נותן הדמנות הרצוי היחיד, ואין ספק מחובותיו כלפי הצבור. אולם, אם לא מתחלל מהפכה בעניני בני-האדם בכלל, קשה לתאר שנוכל לחזור לארגון היינו הצבוריים שיאפשר שוב את הדמוקרטיה הישירה, ורוטן והנהלים אחריו שוכחים שגם לדימו- קרטיה הישירה ליקויים משלה. אולם יחא כך או כך ברור שמקובלת אצלנו שיטת הייצוג, ועלינו להבינה.

§ 3

מיד מתעורר קשי עצום. אמרנו שהעם בוחר באי- שים הנאמנים עליו כדי לטפל בעסקי צבור. אך כלום זה נכון? הלא בוחרים הם לא באנשים אלא במפלגות; ואמנם נכון. בבחירות שהתנהגו להן בולטת לעי- נה כל עובדה אחת. על מועמד לנציגות שואלים האזרחים לא מי הוא אלא לאיזו מפלגה הוא שייך, וכך למעשה נותנים הם את הקול לא לאדם אלא למפלגה.

אולם יש להעיר שאין דבר זה הכרחי או טבעי או מצינו בכל מקום. הוא התפתחות מאוחרת שמופיעה בממדים שונים בארצות שונות. יש ארצות (וכך נהוג גם כאן) שבהן אין בכלל בחירות אישיות. מוגשות לפני הבחור רשימות של אנשי המפלגות ועליו לבחור לא בין איש לאיש אלא בין מפלגה למפלגה. והמפלגה בוחרת מבין מועמדיה את הנציגים הנראים לה. במק- רים אלה המפלגות כל-יכולות. לעומת זאת יש ארצות אשר בהן חצר האישי חופס מקום חשוב מאד. ראשית, הבחירה היא בין אנשים; היא אזורית ולא ארצית.

שעבוד לא לאדם אלא לחוק, והחוק הוא מה שנתקבל ע"י הסכמה צבורית לאחר שהושמעו ונידונו ונתפשרו דעות שונות. ברעיון זה יסוד מוצק של המנגנון הדימוקרטי. החוק אינו מתנגד לחופש. הוא קובע את אפיו ודרכיו; הוא פירושו למעשה.

ה'. מפלגות ומיעוטים בדימוקרטיות

פחתנו בענין המפלגות ועלינו לשוב אליהן. יש להדגיש מיד את הנקודה החשובה. עצם מציאותן של מפלגות בדימוקרטיות הריהי הדגמה בולטת של המגמה הדימוקרטית בכלל.

תכלית הדימוקרטיה, כמו שצינו, היא שיסדרו בני-האדם את עניניהם המשותפים בשלום ומתוך הסכמה ולא ע"י אלימות וכח האגרוף. כמה שלבים בדרכי ההתנהגות של האדם כלפי מי שעומד בדרכו. השלב הראשון הוא שלב החיסול: מסלקים אותו בכח. השלב השני שלב השעבוד: אין הורגים אותו אלא לוקחים אותו לעבד. השלב השלישי והוא השלב הדימוקרטי, הוא שלב השיתוף. בשלב זה אין עושים את מי שעומד בדרכו לפגור מת ואף לא לכלי חי, אלא לחבר צורך. מתיעצים איתו ונעזרים על ידיו ורואים אותו כשותף בעבודה.

§ 2

כשנתחיל לעיין במנגנון ההנהלה בדימוקרטיות (1) נראה שהמפלגה הפרלמנטרית אינה אלא ממשלה (או חלק מממשלה) אלוטנטיבית. היא מנסה לשרל את הצבור,

(1) להלן פרק י' ואילן.

אם המשטר משטר דימוקרטי ממש, נדמה שהתשובה חיובית. הפושע הסכים להענש. הוא נתן את קולו בהחלטה לנציגים, ובשעת הצעת החוק לקח נציגו חלק בוויכוחים. הוא עצמו רשאי היה לארגן את דעת הקהל נגד ההצעה, ולדעת הקהל במשטר דימוקרטי יש השפעה עצומה.

אך אם ניתנו לו אמצעים חוקיים אלה והשתמש בהם ואעפ"י כן לא הצליח, הלא כו-הצבור הוא ועליו להכנע. עצם שימוש באמצעי ההפגנה החוקיים אומר שקבל עליי את ממשלת החוק, ובתוך החוק מצויה גם פרשת העונש: הרי זה כלול בו. כמו בכל עסק יש כאן ענין של רוח והפסד: זכה, ירוויח; לא זכה, יפסיד. אפשר שהחלק שלוקח האזרח היחיד בחקיקה החוקים נראה כקטן, אך הוא חלק עיקרי וממשי, ואינו מצטמצם בהצבעה בבחירות אלא הוא מצוי בכל שלב ושלב שבתהליך הממושך של הדיון הצבורי המקיף. רעיון זה קבל ביטוי חריף בפרדונסטון ידוע שמוכר איתו רוסו. על אגיות עבודת-הפרך של הריפובליקה הוויציאנית היתה חרחה המלה "חופש", כאילו האזרחים שנידונו לעבודה קשה זו מצאו בה את חירותם. הרי כאן עונש, ועונש חמור, ואף-על-פי-כן חופש. הפושעים כאילו הסכימו מראש לקבל עונש על מעשי-הם הרעים, וכך בהענשם נמצאים הם ממלאים אחרי רצונם שלהם. מי שממלא אחרי רצונו הריחו כו-חורין אף אם יושב הוא כעבד וממרק את עונו בעבודת-פרך!

§ 6

אמרתי שכאן פרדונסטון, ה"חופש" המדיני הריחו אמרה (כנראה) ששעבוד. אך הוא שעבוד ממין מיוחד. הוא

מהצד הפתית $loi = \text{לטינית} = \text{חוק}$ היא התנהגות לאור העקרון היסודי של נאמנות לסדר שנתקבל. דבר זה קל להבין מבחינת קיום המיעוטים. קשה יותר לתפוס גם את הצד השני של המטבע והוא שתחובה להיות "לויאל" חלה גם על הרוב. גם על הרוב להתנהג "בהתאם לרעיון החוק". החוק אינו גורתו האי-שית של חלק מן העם אלא תקנה בשביל העם כולו. ואסור לו לרוב להתעלם ממציאותו של המיעוט ולהש-תמש ביתירונו המספרי כדי לכוף עליו את דעתו. יש לפשר ולהתיר ("כח ההתירא עדיף"), ולעשות את הכל כדי שכל העם יבוא על ספוקו. ועוד, בקווית המיעוט מועילה אפילו לרוב כי היא המגלה את ליקויו. יוצא שלמיעוט תפקיד חשוב בעצם ניהול עסקי הצבור, והלויאליות הצבורית דורשת במפניע שתתן לו ההודמ-נות למלא תפקידו זה.

§ 4

שואלים לפעמים: "מה הברכה במיעוט אם הוא קטן? למה לעודד קבוצה של 'מתבדלים'?" התשובה פשוטה: ה'מתבדל' של היום הוא הרוב של העתיד. כל רעיון חדש יוצא ממיעוט קטן ואפילו מאדם אחד, ואם אין אנו רוצים לקפוא על שמרינו מוכרחים אנו לעודד את המיעוטים הקטנים דוקא. אמנם שאלה מעשית חשובה היא מה יהא על המפלגות הקטנות בתוך מנגנון הפר-למנט. ואולם רצוי, כמו שראינו, שיימצאו בו נציגים שאינם תלויים במפלגות הגדולות. שהרי ייצגו רעיונות (והם לפעמים מן החשובים ביותר) שאין להם מקום בתכניות של המפלגות ה"ממשליות". גם נציג בודד השפעה לו, והשפעה רצויה, אם הוא ידוע כבעל דעות מבוססות. וכך יש לטפח דוקא את הרעיון של המפלגה הקטנה, והוא אפילו של אדם אחד.

הן בבית הנבחרים והן מחוץ לו, שהיא ולא המפלגה השלטת, הראויה לשלטון, והיא מתכוננת כל הזמן לקבל את השלטון בידיה וכך להגשים את תכניתיה שלה. על הפרטים נוכל לפסוח כי כאן מדובר על עצם מציאותו של מפלגות. ביסודו של דבר הרי המפ-לגה מעין עם אחר, עם בעל מגמות ושאיפות משלו; ואולם אינה עם אחר כי היא נשארת, ביחד עם ירי-בותיה, בתוך מסגרת לאומית אחת. נקח משל קיצוני והוא הצרפתים והאנגלים בקנדה. כאן שני עמים ממש, ולכל אחד התרבות והלשון והדת שלו. ובכל זאת חיים הם בארץ אחת ועובדים ביחד לטובתה כי ניתנה להם אפשרות מעשית לכך ע"י מנגנון הפרלמנט וב-תוכו.

§ 3

המפלגות הדימוקרטיות הן בעיקרן "מיעוטים" שחד-לו להלחם בכה. מלחמתם נמשכת אך ע"י בחירות ובתוך בית הנבחרים, והיא מתנהלת לפי שני כללים. הראשון הוא שהיא תמשיך, גם מן הצד החלש ביותר, עד שתבוצע הכרעה. אך רק עד שתבוצע הכרעה; השני הוא שלאחר ההכרעה על כל הצדדים כאחד לקיים את ההחלטה. לפי הניסוח הרגיל: לכל מיעוט הזכות לנסות להיות לרוב (הכלל הראשון); ואולם (הכלל השני) למיעוט החובה לקבל ולקיים את ההלטות הרוב. שני כללים אלה אינם לעמקו של דבר אלא אחד, והם מסתכמים ברעיון האחד של "לויאליות". על המיעוט להיות "לויאל", כלומר, להתנהג לפי רעיון החוק. מטבעו של החוק להיות אחד לכל ("חוקה אחת לכם ולגר הגר בתוכם"), והתנהגות חוקית (המלה "לויאל" נגזרת

§ 5

ענין המפלגות נתון בימינו במחלוקת גדולה. מבלי לומר למצותו נעיר עליו הערות אחדות:

(1) למפלגה תפקיד יסודי אחד והוא בירור הדעות. היא ארגון בו מתאחדים המחזיקים בדעה אחת על שאלות צבוריות מרכזיות. והיא מנסה לברר גם את התשובות שיש לתת למחזיקים בדעות אחרות ("דע מה שתשיב"). באופן זה היא עוזרת לאזרח עזרה ממשית. הוא מקבל ממנה בצורה מוגבשת דעות יסודיות יוצא שאילו הצטמצמה המפלגה בעבודה זו של בירור והסבר, לא היתה בה אלא ברכה.

(2) אולם אין היא מסתפקת בכך. היא גם מכשיר לפעולה; וכמכשיר לפעולה היא מעונינת לפעמים שלא ירדו האזרחים לעמקו של ענין. בארצות ירדעות "חבר המפלגה" מוגדר בפירוש כמי שמקבל בלבד את תכניתו. לא כמי שמתעמק בה (אילו דרשו להתעמקות — כך טוענים — היו יכולים להכנס למפלגה רק מלומדים). כך נעשית המפלגה בכמה ארצות הגורם לא לחירות אלא לשעבוד. על החברים לקבל פקודות ולמלא אחריהן בלי סירוב או היסוס. המפלגה הופכת מטרה לעצמה. היא רואה את עצמה כיחידה בעולם ורוצה לכבוש "בכל האמצעים", ולשם כך היא מתעסקת לא בבירור האמת אלא בציד נפשות על-ידי סילוף האמת הנקרא תעמולה.

(3) את סופו של תהליך זה ראינו באירופה החדשה והוא ההשטה העצמית של מפלגה אחת בארץ, והיא משתמשת בכח הממלכתי שלה כדי להכריח ולאבד כל שארית של כל מפלגה אחרת. מה שהיה פעם מכשיר לבירורן של דעות הפך אפוא מכשיר לדיכויין ולהשמדת בעליהן.

§ 6

ואולם אין לאזרח להתלונן על כך, או אם הוא מתלונן יתלה את הקולר בעצמו. האשם בו כי הוא הוא ולא אחר שהרשה למצב להתהוות. ואף התרופה בידו. אל לו לבחור במפלגה אחת פעם לתמיד ולהלחם בעדה. וכיחד אתה, בכל האמצעים, ישקול תמיד מה שעומד לפני הצבור כולו וינסה ללמוד גם את הדעות האחרות. יתקשר בכמה מפלגות כדי להווכח בקשר לשאלה מסיימת מהי הנקודה היסודית ומתי התשובה הנכונה; כלומר (אם מותר להציע דבר כזה) יצטייד בדעות של כל המפלגות ביחד ויראה את עצמו כחבר לכלן!

א. הצבעה בחירות, פרלמנט

הפעולה הצבורית היסודית של האזרח, וזו חובה ראשונית, היא לתת את קולו והצבעתו. עליו "לבחור". כבר ראינו שיש שיטות שונות של העמדת מועמדים שעליו לבחור ביניהם. עכשיו נשאל איך עליו לגשת לחובה צבורית ראשונית זו: באיזו רוח עליו להצביע? התשובה הדימוקרטית הנכונה היא שעליו להצביע כאילו הוא המצביע היחיד. כלומר, כאילו הוא ולא אחר הפוסק האחרון בשאלות העומדות על הפרק.

כאן דוגמה של האחריות הדימוקרטית שדברנו עליה קודם כבסיס הדימוקרטיה בכלל, ובה אין האחריות המדינית שונה מאיזו אחריות אחרת. יש מקום מענין בכתבי הרמב"ם בקשר לאחריותו המוסרית של האדם. תמיד יראה אדם את עצמו, לפי דברי חז"ל, כאילו הוא חציו זכאי וחציו חייב: הרי כל מעשה שיעשה יכריע את המאזנים או לזכות או לחובה. כמריכץ יראה האדם את העולם כולו כאילו הוא חציו זכאי וחציו חייב: הרי

המעשה שלו, המכריע את גורלו הוא, יכריע גם את גורל העולם כולו. כך גורל העולם כולו תלוי בכל מעשה ומעשה שיעשה אותו כל אדם ואדם.

הרעיון הדימוקרטי של האחריות הפוליטית הוא זה ולא אחר. כל אורח ואורח כשהוא זורק את כתיבת הצבעתו לקלפי, צריך לראות את עצמו כמצביע יחיד אשר בקולו תלוי הכרע גורלו של הצבור כולו.

§ 2

הדברים אמורים כנגד תפיסה אחרת, והיא שהאזרח צריך להתחשב בעניניו שלו בלבד ולהצביע בדרך שתביא לעניניו הוא את התועלת הגדולה ביותר. אם כל אחד יצביע בעד תועלתו, הרי כולם ייחד (לפי הדעה הזאת) יצביעו בעד התועלת הכללית.

תפיסה זו, נוסף על ההטעאה ההגיונית הגסה שבה (אם ילך אחד רוצה בחתיכת-העוגה הגדולה ביותר בשביל עצמו, אין מוכח מכאן שכל הילדים ירוצים בחתיכת-העוגה הגדולה ביותר בשביל כולם), כרוכה בה סכנה גדולה לכל משטר שהוא, ובמיוחד למשטר הדימוקרטי, שהרי היא פותחת את הפתח לשיטה הנפסדת של "איש הישר בעיניו". מי שנדרש לשלם מס אינו צריך לחשוב רק על הפסד הכיס שלו אלא על הטובה שתצמח ממנו לצבור; ואם הוא משוכנע שתצמח ממנו טובה לצבור, עליו גם להצביע בעד הטלתו וגם לשלמו. אמנם נכון שאין הצבור אלא הוא עצמו בייחוד עם יתר האזרחים, אך יש ואדם מחויב לראות לא את תועלת עצמו בלבד אלא גם את צרכיהם של אחרים. יסוד מוצק בדימוקרטיה הוא, כמו שראינו, הרעיון שיש להוציא את הפרט מתוך התעסקותו בעצמו ולחנכו על-ידי שירות הצבור. מנקודת-מבט זו אינו דומה

מי שנדרש להצביע בעד תועלתו הפרטית למי שנדרש להצביע בעד תועלת הצבור. הראשון נותן ביטוי רק לעצמו הנמוכים ביותר, דבר שהוא עושה בלאו הכי; השני מכריח את עצמו לתפוס עמדה המתחשבת בענינים שהם רחבים מעניניו שלו, וע"כ כך מתרחב אף הוא. ההצבעה אפוא לא רק חובה צבורית; היא גם פעולה של חנך עצמי.

השקפה זו על טיב הקול של האזרח מצאה ביטוי בהצעה מענינת של י"ז סטוארט מיל שקולו של האזרח יינתן בפומבי דוקה ולא בחשאי ובסוד. אמנם נכון שיש מצבים אשר בהם מפחד אדם להביע את דעתו בפומבי, אך בעיקרו של דבר אין כאן ענין של נוחיות. חובה על האזרח לשקול ולחלילט, ולמסור את החלטתו. ימסרנה אפוא בגלוי לעיני הבריות — כך ירגיש במלוא אחר-ריותו. יעמוד לפני חבריו ויראה להם לאיזו מסקנה הגיע. ההצבעה, אומר מיל, חובה ולא זכות. אילו היתה זכות בלבד, למה לא ימכור אותה ככל קנין אחר? אני מייצג את עצמי ואת עניני בלבד? למה לא אתן את עצמי ואת עניני בכסף? אך אנו מתייחסים בשאט נפש אל אדם שנותן את קולו במחיר ומענישים גם את הנותן וגם את המקבל. עובדה זו עצמה די בה להראות שאין כאן "קנין" אלא "פקדון". האזרח קבל פקדון מאת החברה. מחובתו להשתמש בו לא כבקנין פרטי אלא כבענין צבורי.

§ 3

קיימים חוקים שונים בארצות שונות בענין פרטי הבחירות. בדרך-כלל מוטלת חובה ההצבעה בימינו (אוי, אם תרצו בכך, ניתנת זכות ההצבעה בימינו) לכל מבוגר, יהא איש יהא אשה, שיש לו כתובת קבועה

ושהוא שפוי בדעתו. כמו־כן יש הבדל בין הארצות השונות בפרטים של סידור הבחירות. כמו שראינו יש שיטה איוורית ואישית, ויש לפי רשימות מפלגתיות סתמיות. על יסודו של הבדל זה כדאי להעמק, כי כרוכה בו שאלה מעשית חשובה שעדין לא מצאה פתרון סופי.

כל בחירה, כמו כל הכרעה שהיא, צריכה להתקיים לפי הכלל "אחרי רבים להטות". ואולם התברר שלפי השיטה האיוורית יכול לצאת ההפך דוקה. למשל, אם האיוורים אינם שווים בדיוק, הרי תוכל מפלגה מסוימת לקבל בפרלמנט מספר נציגים מכריע אעפ"י שלא ניתנו לה בבחירות מספר קולות מכריע.

אך אף אם נניח שיהיו האיוורים שווים בדיוק, הרי יהיה בהכרח בזבוז קולות, בזבוז גם של דעות הרוב וגם של דעות המיעוטים. בזבוז דעות הרוב כיצד? כדי שייבחר נציג מסוים יש לו צורך בעודף של קול אחד, וקול אחד בלבד; נמצא שכל יתר הקולות שקבל אבודים הם וכאילו לא ניתנו. בזבוז דעות המיעוטים כיצד? כל קול וקול הניתן בשביל מועמד שאינו נבחר, אבוד; אף הוא כאילו לא ניתן כלל. התרופה המוצעת מהי? לצרף ביחד את כל הקולות של בעלי דעה אחת. כך יהיו נמנים ביחד כל הקולות הניתנים לבעלי כל מפלגה ומפלגה, ולפיהם תהיה החל־קה של מספר הנציגים בבית הנבחרים.

§ 4

שיטה זו היא הקרויה בשם "בחירות פרופורציונליות" ויש דרכים שונות להגשמתה. אפשר לבטל את האיוורים בכלל ולראות את כל הארץ כאיוור אחד. אפשר לשמור על האיוורים אך להעביר את מספר

הקולות העודף באזור אחד לאזור שני או ל"מלא" כללי של המפלגה שבשבילה ניתנו; או אפשר גם, בתוך האיוור האחד, לתת את האפשרות להצבעה בעד כל המועמדים, אך לפי סדר מסוים של העדפה והעברת (כמובן, דבר זה מצריך כמה נציגים לאיוור אחד).

השאלה מסובכת מאד גם להלכה וגם למעשה, ואין לומר שהגיעו בה לידי הכרעה סופית. נדמה שהשיטה המבוכרת היא דרך הפשרה של "הקול המועבר" בתוך האזור האחד, שהריהי שומרת על הערך הגדול של ההכרה והאחריות האישית (גם בשביל המועמד וגם בשביל הבוחרים), וגם נותנת אפשרות לייצוגימה של המיעוטים.

§ 5

המלה "פרופורציה" פירושה "מדה", והדרישה "לבחירת רות פרופורציונליות" היא הדרישה שמספר הנציגים בבית הנבחרים יהיה בדיוק "לפי המדה" של מספר בעלי הדעות השונות בתוך הבוחרים. על הפרלמנט (לפי שיטה זו) להיות "ראי" המייצג בדיוק את מצב הדעות בצבור.

אולם ספק אם זה רצוי אפילו היה גם אפשרי ודי לציין שעצם תפיסה זו מביאה לרובי המופרז של המפלגות בבית הנבחרים שהביא אף הוא בארצות ידועות למחנק המנגנון הפרלמנטרי. אולם תהא שיטת הבחירות מה שתהא, על העיקר עצמו יש לעמוד. הבחירות צריכות להיות חפשייות: על הבוחר להיות בוחר ממש.

יתן את קולו לפי מצפנו, וקולו זה יימנה וישפיע. אנו מוכרחים להזכיר את הדבר הפשוט הזה מפני שלמעשה הוא נשכח. ראינו כימינו את המחזה הנורא של סילוף המנגנון הדמוקרטי בתחום זה במיוחד. אתן משל

כמה שנקרא "גיאומטריה אלקטורלית" (= של בחירות) אשר לפיה נקבעים הגבולות של מחוזי-ההצבעה באופן שהמחוזים הידועים כתומכים באופוזיציה מפוצלים ומחולשים, ואילו המחוזים ה"ממשלתיים" מגובשים ומחוזקים. אספות מוקדמות של כחות האופוזיציה נבמ-נעות עד כמה שאפשר. לשם כך יש כמה-דרכים: יש והרשות ניתנת, אך מתבטלת פתאום בעצם יום האספה; או אין תשובה ניתנת עד הרגע האחרון, והיא תשובה שלילית; או הרשות ניתנת אך המועמד נעצר "בטעות" על-ידי המשטרה לפני האספה ויושב בבית-הסוהר עד לאחר קיום הבחירות; או הרשות ניתנת, והאספה מתפזרת בכח על-ידי המשטרה.

6 §

מכלל לאו אתה שומע הן בניגוד למעשים אלה והדרי-מים להם נוכח לקבוע שהדרך הדימוקרטית היא להרשות לאורח — ולא רק להרשות לו אלא גם לדרוש ממנו — להביע את דעתו שלו (ולא דעה שנכפית עליו על-ידי אחרים), ואף להבטיח לו שיוכל לעשות זאת בלי פחד או מעצור. הדרך הדימוקרטית היא אחרי שהובעו הדעות השונות, להעמידן זו מול זו עד שיתלבנו וית-בררו; ומאחר שדבר זה אפשרי הוא רק על-ידי ויכוח חפשי בין אנשים חיים, מתגלה הצורך במוסד מיוחד, והוא הנקרא פרלמנט, אשר בו ידובר עליהן. יסוד המלה "פרלמנט" הוא parler = לדבר. בפרלמנט זה, אחרי ההסבר והליכון, יובאו הדעות להכרעה, ועל-סמך הכרעה זו ייקבעו החוקים שיקיימו ויקבלו עליהם האזרחים, והם יקיימו אותם מפני שבציריתם הובאו בחשבון הדעות וההשגות ודברי-הבקורת של האזרחים כולם, והמתנגדים בכלל. יוצא שכל המנגנון הדימוקרטי מבוסס על השמי-

מהתואר בקטע של עתון שבמקרה נשתמר אנלי. המאורע היה כנראה בראשית שנת 1926, זאת אומרת כמה שנים לפני שעלה הרשע הגרמני לגדולה, אך גם כמה שנים אחרי שפלס חברו האיטלקי את הדרך החדשה. אני מתרגם מהאנגלית של העתון הידוע Manchester Guardian:

"נתקיימה בחירת-משנה בכפר מסוים. מועמד האופוזיציה היה פלוני בן אלמוני, איש בעל שכל ואהוב על העם שנוח היה לממשלה שלא יישב בבית-הנבחרים. ביום הבחירה נעצרו הוא ושני עוזריו, והובלו על-ידי המשטרה אל מחוץ לתחום. הכפר עצמו (והיו לו בו תומכים רבים) הוקף על-ידי המש-טרה בשעה שרוב התושבים היו עובדים בשדה, והורשה לחזור רק לאלה אשר אמרו שיצביעו בעד מועמד הממשלה. לאלה הובטח סכום מסוים, והכסף נמסר להם בבית הקלפי. מאחר שההצבעה היתה 'פתוחה' כמו בכל מחוזי השדה בארץ הזאת — זאת אומרת, המצביעים מסרו את קולם בעל-פה לפקיד ממשלתי שהוא ממילא 'נאמן' — לא היה מקום לרמאות, לכל-הפחות מצד המצביע, בבחירה זו לא נבחר מועמד האופוזיציה, ואף אחד לא התפלא על כך."

יש לו לסופר העתון הנ"ל כל מיני ספורים על מנהגי הבחירות בארץ הזאת: "שיטה חביבה היא לבאי-כח הממשלה לאסוף את כל האזרחים ה'נאמנים' בבוקר ולשלוח אותם לקלפי, ולאחר שניתנו הצבעותיהם, לסגור את הקלפי. ע"י כך האזרחים והפועלים החוזרים מעבודתם בשדה בערב מוצאים את הדלת סגורה, ואין להם אפ-שרות להצביע". דרכי הלחץ שבידי ממשלות ידועות מכבר ולא כדאי להתעכב עליהן, אולם יש חידוש מעניין

רה הקפדנית על זכות הבעת דעות שונות. אנו חוזרים אפוא לנקודת-המוצא שלנו. הטלת דעה אחת קבועה מלמעלה למטה היא ההפך הגמור מדימוי-קרטיה. הדימוקרטיות היא תהליך שלפיו מתברר — אפשר לאט לאט, אפשר בקושי, אפשר מתוך אי-הבנות ושיגאות וייסורין — רצונם של האזרחים עצמם, ולבני-רוך אטי וממושך זה מוקדש מנגנון המטטר.

ז. הדימוקרטיות כמשטר ע"י דיבורים

השליח הנבחר נכנס לפרלמנט ומשתתף בעבודתו. לכאורה אין הפרלמנט אלא מה שמעיד עליו שמו והוא (כמו שבארנו) מוסד לדיבורים. אך ישאלו: כלום אפשר לנהל איזה עסק שהוא, ומה גם עסקי הצבור, על-ידי דיבורים?

תשובה אחת לשאלה ידועה זו פשוטה מאד והיא: וכי אפשר בדרך אחרת? הלא על כל ענין וענין יש דעות שונות, והדעות צריכות ליבון. לשם ליבון זה יש צורך בשקלאיזטריא. במציעים ובמתנגדים; וכדי שתהיה ברכה בויכוחים יש צורך במוסד אשר בו ישתתפו אנשים שהם נאמנים על הצבור ויש להם הזמן והנסיון והכשרון כדי לבחון את הצדדים השונים. במוסד כזה, אם הוא קבוע בערך (לא קבוע בהחלט, שהרי במקרה זה יגיע לדי התאבנות), יתבררו ויתלבנו הענינים בסדר ויוכן הרקע להחלטה מתאימה; וההחלטה תהיה מתאימה מפני שעב-רה לפני מבקרים חריפים שהם קבועים (בערך) ושאי-אפשר לרמותם בקלות מאחר שמכירים הם את הענין כולו מכל צדדיו על-ידי הויכוח הממושך. הויכוח חשוב לא פחות מן ההחלטה שהרי בלי ויכוח אין החלטה נכונה.

אם הפרלמנט ממלא את תפקידו זה כהוגן, הוא ממלא גם תפקיד אחר. ויכוחי הפרלמנט משמשים אמצעי לא רק לבירורם של הענינים אלא גם לחינוכם של המתווכחים. ולא רק לחינוכם של הנבחרים עצמם (אי-על-פי שגם זה חשוב), אלא גם של הקהל הרחב העוקב אחרי דיבוריהם. בדיבורים אלה מצוי — או היה צריך להמצא — השכל המבוגר והנסיון המזוקק של טובי העם, והוא נמסר על-ידי הדיבורים לעם כולו השומע או הקורא אותם (אם בהתחבה, אם בצמצום בעתונות) ולומד מהם את הנחיון לו. הפרלמנט אפוא לא רק מוסד לויכוחים; הוא גם מוסד לבחינת ידיעות ולחינוך.

חיים על ההצעות העיקריות העומדות לפני השלטון שתהפכנה פעם לחוקים. הוא מתווכח גם על דרכי ההוצאה לפעל של חוקים קיימים. הוא מרכז לבקורות ולתלונות. ואל יהא הדבר הזה קל בעינינו. "עריצות החוקים" הריהי נושא מפורסם בחיי הפוליטיקה בכל הדורות. חשוב מאד שיהיה כעין בית-דין צבורי אשר לפניו יכול כל ענין לבוא או להיות מובא. בית-דין שישמש תריס בפני קשיית-ערפם של פקידים ויתר משרתי הנהלה כלפי האזרח. ויש גם דברים אחרים שמתעוררים: יש הצעות חדשות ויש ליקויים ישנים, ויש מקרים חדשים שלא הובאו פעם בחשבון. הפרלמנט הוא המקום אשר בו כל זה בא לדיון. מוסד טיפוסי המסמן במיוחד את תפקידו זה של הפרלמנט משמשת "שעת השאלות" בפרלמנט האנגלי. בשעה זו שואלים הנבחרים שאלות על כל מה שמתהווה בארץ, גם על מה שיש וגם על מה שחסר, והשר הנוגע בענין חייב לתת תשובה: אם החשמל במקום פלוני יקר מדי; אם המסים בעיר אלמונית גבוהים מדי; אם מכתב נתאחר או טל-

בפרלמנט מפני שקיומם שלהם כמושלים תלוי בהצבעה של בעלי הדיבורים. הפרלמנט שדה-מלחמה. הדיבורים (מאיה צד שהוא) הם התחמושת. הממשלה מוגנת על-ידי כחות ההגנה שלה אך היא גם מותקפת על-ידי כחות המתנגדים, והמתקפים של היום, אם אך ינצחו, יהיו מחיר לממשלה. במערכה כזו יש ערות מתמדת. כל דבור ודבור גם חשוב וגם מחושב.

אנו מופנים אפוא לשני ענינים מרכזיים שמהווים את עצם חיי הפרלמנט, האחד הוא מציאותה של "אופר-יזציה", השני דרך שינויי הממשלה.

§ 3

"האופוזיציה" (= הצד שכנגד) היא המכשיר הפרלמנטרי המובהק. בלעדיה אין פרלמנט. הפרלמנט מוסד להתייעלות. אך אין התייעלות במונולוג. כלל, בשרי-חמו של אדם כינו לבין עצמו. הפרלמנט מקום לדיבורים, והדיבורים צריכים להיות מופנים למישהו. אדם שמשמיע נאומים רק באוזניו שלו אינו לומד כלום. יש לו צורך במקשיב ומבקר. בפרלמנט המקשיב והמבקר הזה הוא הצד שכנגד, האופוזיציה.

כך האופוזיציה חלק עיקרי של הפרלמנט, חלק שאי-אפשר לוותר עליו; הוא הוא העושה את הפרלמנט לפרלמנט. מי שאומר לקיים פרלמנט בלי אופוזיציה שומר על המלה בלבד ולא על הענין. הענין הוא דוקא זה שאין המפלגה השלטת רשאית לעשות רק מה שהיא רוצה. עליה להתייעץ עם יריביה. להתחשב בהשוותיהם ולהתפשר אתם, ועליה לעשות זאת לא משום דרכי שלום בלבד אלא מפני שלשם יעילותה היא יש ברכה יסודית בבקורת חיצונית. כלל גדול בחיי הצבור, כמו בחיי הפרט, שהבקורת החיצונית הכרחית להנהלה טובה.

גרמה לא הגיעה בזמן; אם חייל לא קבל את הפיצויים המגיעים לו, או אם קבל עונש שלא היה מגיע לו; אם שירות זה או אחר אינו פועל כהוגן במחוז קרוב או בידה, או אם מצרך זה או אחר קשה להשיגו — מאות ענינים מתעוררים בפרלמנט בשעות המוקדשות לשאלות, ושעה זו קשה היא לשרי המחלקות במדה שהיא מועילה לעם. היא לא רק עוזרת לתקן את הטעון תיקון; היא גם מזכירה ל"שרים" שהם משרתי (minister) פירושו משרת). אמנם המיניסטר היה פעם משרתו של המלך; אולם עכשיו המלך הוא הצבור כולו.

§ 2

ובכן המוסד ליוכוחים מוסד מועיל הוא. הוא מדיין ושוקל, מורה ומחנך, מבקר ומשגיח; וכל זה לא היה יכול לעשות אא"כ הוא קיים ומדבר. דיבוריו גם מרעילים וגם הכרהיים. אין תחליף להם, לא בעתונות ולא באספות ארעיות. והטעם פשוט. עתון אפשר לא לקרוא; אספה ארעית, ותהא הרגונית ביותר, מתפוררת; אך המדבר בפרלמנט קולו נשמע, והוא נשמע על-ידי האחר-ראים לממשלה, כלומר, על-ידי האנשים המנהלים את עסקי הצבור בפעל. נאום בפרלמנט אינו סתם הרצאה. הוא גם הפגנה, והפגנה שמן הכרח יקשיבו לה. (דרך אגב, משום כך יש להתנגד לשיבות סודיות. הסודיות הפוכה של פרלמנט.)

על "הכרח" זה כדאי להתעכב, כי בו כחו של הפרלמנט כמוסד.

אנשי הממשלה⁽¹⁾ מוכרחים לשמוע את דברי מבקריהם

(1) בפרקים אלה אני מדבר בעיקר על מוסדות שלטון שהוקמו לפי השיטה של "איחוד הכחות". על "הפרדת הכחות" עיין בפרק י"ב.

הבקורת שלהם, המופנים, כאמור, כלפי הצבור, הם דבריי-בקורת בונים. הם ההצעה של החלטה מעשית אחרת.

כך המפלגות השונות משמשות מכשיר, בתוך הפרלמנט, ל"הפוך" את הממשלה. אם יכולים אנשי האופוזיציה לשדל את הצבור (וראשית בתוך כחלי הפרלמנט) שהתכנית הכללית שהם מציעים טובה מזו של הממשלה, הרי המנגנון הפרלמנטרי, גם הפנימי וגם החיצוני, נותן את השלטון בידיהם. הצד הברורתי, שבעבודת הפרלמנט מגיע כאן לפסגת חשיבותו ורצינותו, שהרי על-ידי זוכים להעביר את הממשלה מקבוצת אחרים אחת אל קבוצת אחרים אחרת.

לענין זה של שינוי הממשלה נפנה בפרק הבא. נחזור עכשיו לנקודה חשובה הקשורה בבחור עצמו.

4 §

אם חלק חשוב מעבודתו של הפרלמנט הוא להיות מוסד לזיכוח, אין הוא יכול להחשב תמיד רק כסיכום של מצב הדעות בתוך העם בזמן הבחירות. אין הוא נשאר כל זמן קיומו בדיוק כמו שהיה לכתחילה. חלים בו שינויים ותמורות. מוסד לזיכוחים פירושו מוסד לבי-רוח, אך בירור מגממו שכנוע. אין מתוכננים לשם הזיכוח בלבד: רוצים לגלות פנים חדשות כדי לדרך, ואם אפשר גם לשנות. את הדעות האחרות. אך מי שבא לשדל ניתן אף הוא לשדול; מה שהוא דורש מאחרים אין הוא יכול למנוע מעצמו. הנבחר יכול אפוא לשנות את דעתו כשם שהוא מנסה לשנות את דעותיהם של חבריו.

יוצא שאין פרלמנט אמתי מוסד קפוא של הצבעה אוטומטית לפי "מפתח". הוא תוסס וחי ומשתנה. הוא

הדבר המיוחד שבאופוזיציה הפרלמנטרית הוא שהיא שיטתית ומאורגנת. והיא מאורגנת לשם תפקיד מסוים והוא התפקיד של הנהלה. הכחות "האופוזיציוניים" אינם סתם מתנגדים המתכוונים לתפוס את השלטון. האופוזיציה אינה אלא ממשלה אלטרנטיבית המתכה בכל רגע לקחת את מקומה של יריבתה ולהיות ממשלה.

כאן מתגלה התפקיד הפרלמנטרי של המפלגות. בדיוקן הראשון של הפרלמנט, והוא הפרלמנט האנגלי, היו עד ימינו רק שתי מפלגות. מפלגות ששמותיהן נשתנו מזמן לזמן אבל בעיקרן היו של השמרנים והמתקדמים. כך גם בארצות-הברית. אמנם קשה להבחין הבחנה ברורה בין דעותיהם של הדימוקראטים והריפובליקנים בארצות-הברית. אך הבחירות, והעבודה הפרלמנטרית בכלל, מתנהלות לפי הכרזות של תכניות משני הצדדים. הצדדים מתחרים זה בזה ומצפים גם שניהם לנצחון; אך אין ביניהם הברל "אידיאולוגי". התיאור המתאים ביותר הוא אולי זה המשתמש במלים in ("בפנים") ו-out ("בחוץ"). האנשים "בחוץ" מנסים להתפרץ "לפנים"; האנשים "בפנים" מנסים להדוף את המתקפים ולהשאירם בחוץ. כאן "מחזה"; אך חשוב לזכור שמחזה זה מחזה פומבי הוא. הכל נערך בפני הקהל שהוא השופט האחרון, ומכאן אליו, והקהל יכול להתערב (אמנם בהודמנויות הנקבעות בחוק) ולסמוך את ידיו על בעלי התכנית הטובה בעיניו.

יעילות השיטה ברורה. אנשי "חוץ" מהווים גוש מאורגן של מבקרים, והם מגלים את נקודת-החולשה שבהצעות הממשלה. הלא תפקידם של המתנגדים (ה"אופוזיציה") להתנגד! אולם אינם מתנגדים סתם. הם רוצים ליטול את השלטון בידיהם, ובמקרה שהוא יצטרכו פעם להגשים את הצעותיהם. ולפיכך דבריי-

5 §

אולם לא השיבונו עדיין על השאלה שנשאלה, והיא: כלום אפשר למוסד לדיבורים לנהל? הראינו שיש צורך במוסד כזה: הוא מברר, מבקר, מחנך, אך כלום מוכשר הוא גם להחליט? ואחרי שהחליט, כלום מוכשר הוא להוציא את החלטותיו לפעל? החלטות הפרלמנט הן חוקים. החלק הראשון של שאלתנו יכול אפוא להנסח גם כך: האם מוכשר מוסד ליוכחים לחקוק חוקים? ההוצאה לפעל של החוקים היא ענין של ממשלה ממש. החלק השני של השאלה יכול להנסח אפוא גם כך: האם מוסד ליוכחים מוכשר לנהל ממשלה?

האמת ניתנה להאמר: אין הפרלמנט מוסד הנהלה, הוא מוסד שמבקר את הנהלה; ואף אשר לחוקים, הנהלה היא שמכינה (בעזרת מומחים) הצעות אשר עליהן (בעזרת מומחים) דן הפרלמנט. המומחים הנוכחים הריהם משני מינים. הם גם חברי הפרלמנט שהתמחו בשאלות מסוימות, וגם פקידים מחלקות הממשלה הקבורים. אין הם המחליטים אלא המעבדים את הפרטים. המגמה של החוק מוסברת לפני הפרלמנט (כלומר לפני הצבור) על-ידי מי שמדבר בשם הממשלה, ועליה הדין העיקרי; פרטים מעובדים ונידונים בוועדות הפרלמנט המקצועיות שיכולות להיות כלליות או לשם ענין זה בלבד. הכל ניתן, במשך כל השלבים השונים, לבקורת של כחות האופוזיציה, בקורת שהיא מתונה ומחושבת מפני שעלולה היא להוות, במקרה של כשלון הממשלה של היום, לא בקורת אופוזיציונית אלא תכנית ממשלתית. יוצא שכל הענין תפקידו של הפרלמנט הוא תפקיד של השגחה ופיקוח. אין הוא עושה בעצמו אלא משגיח על כך שאחרים יעשו.

"דינמי" ולא "סטטי". משוה מתחזות בו. כמו בכל מערכה יש גם בו תמריצים ונסיגות ונצחונות ונסיגות לאחר. אפשר שבשעת הבחירות הוא מייצג את מצב העדות בצבור אך לא לאחר שהתחילה פעולתו הפנימית. וכך אין הנבחר רק סביל, רק מוסר את הדעות של בוחריו. הוא פעיל, כלומר, גם מפעיל וגם מופעל. הוא "שליח" במונח הנכון של המלה הנרמז בביטוי: שליחו של אדם כמותו. "שליחו של אדם כמותו" פירושו שהשליח לוקח את מקומו, ומדבר בשמו, של אדם כאילו היה השליח והוא אדם אחד. החלטותיו של השליח הן החלטותיו, חתימת השליח חתימתו, מעשי השליח מעשיו, הבעת-דעה של השליח הבעת-דעתו. השליח הוא במקום השולח לכל דבר. כך גם בפרלמנט, הנבחר אינו "דיליגנט" (בא-כח) אלא "שליח" (האם מותר לכנותו בא-כח?).

על מדת החופש שיש לתת לשליח הפרלמנטרי יש דעות שונות. יש אומרים שאם שינה את דעתו בהחלט ורצה (למשל) לעבור למפלגה אחרת, עליו לקבל ידשות מבוחריו, כלומר להתפטר. יש חושבים שאפילו במקרה קיצוני זה אין צורך בכך: כנבחר עומד הוא ברשות עצמו; הוא מבוגר ומחליט בעצמו על מעשיו. אולם אין לשכוח שבידי הצבור נשאר תמיד השוט האחרון, והוא הזכות לא לבחור בו לעתיד. איום זה די בו כדי לרסן את הנבחר הפזיז ביותר ולחזק את הקהל הרפה ביותר.

כמובן, זהו ולא אחר מה שמרסן גם את הממשלה (וגם מחזק את המתנגדים לממשלה). ההוצאה משונה במקצת אך הגיונית: הקפיץ של החיים הפרלמנטריים בכל שלביהם השונים אינו הבחירות של עכשיו אלא הבחירות הבאות.

לו כלל אלא הוא נדחק לעבודה זו דוקה רק מפני שאין "תיק" אחר פנוי.

ואולם ההשגות האלה והדיומות להן, אף אם אמתיים הן, אינן גוגעות לענין. מקורן באי-הבנה. המיניסטר הדימוקרטי לא רק שאינו מתיימר להיות מומחה. ברכה בו שאינו מומחה.

§ 2

ההשקפה אולי מתמיהה אך לאחר שיקול התקבל על הדעת. שהרי אין מחלקות הממשלה בידי של המיניסטר החולף אלא בידיהם של העובדים הקבועים, הם הישירות האורחיים, העומד מעל לתמורות הממשלה ועושה את עבודתו — בארצות מתוקנות — כלי חשבונות פוליטיים או אישיים. אם המיניסטר החולף הדיוט, הרי עובדי דים קבועים אלה מומחים. יוצא שהעד של מומחיות הנדרש בכל ניהול כבר מצא את סיפוקו. ואולם המומחיות חיות כחה לגבי פרטים. תפקידה להציע הצעות ולעבד דרכים כדי שתושג מטרה מסוימת. אך קביעת המטרה עצמה אינה מענינה. ביו המכריע הוא הצבור על-ידי נציגו. נציגו זה הוא המיניסטר.

וכך טוב שהמיניסטר יהיה הדיוט, וטוב שמפעם לפעם יתחלף. רק על-ידי כך יוכל הצבור להשפיע את השפעתו על עצם המגמות של ההנהלה.

§ 3

נוכל לראות את הענין גם מנקודת-מבט אחרת במקצת.

המיניסטר הדימוקרטי הריהו מתווך, מתווך בין חברי בית-הנבחרים (כלומר הצבור) לבין המומחים של המזל-לקה. תפקידו גם להגן על הצבור בפני המחלקה, וגם

§ 6

אולם אחרים אלה מי הם? לכאורה אינם ולא כלום. גם ה"מיניסטרים" אינם אנשי מעשה אלא דברנים סתם. וכי בהם ערובה לשלטון טוב? אנו באים עכשיו אל הסעיף השני של הקטיגוריה נגד הדימוקרטיה: "היא שלטונם לא רק של דברנים אלא של עמי-הארצות!"

ח. הדימוקרטיה כמשטר של הדיוטות

במשטר הדימוקרטי עומד בראש המחלקות השונות של הממשלה "שר" (מיניסטר) זמני. שר זה אינו מומחה. הוא נבחר ככל יתר נבחרי הפרלמנט, והוא מקבל את ה"תיק" הניתן לו — כלומר, את האחריות לעבודת מחלקה זו או אחרת — מידי ראש-המיניסטרים שאינו מומחה אף הוא. השאלה היא מה טיבה של שיטה זו שהיא לכאורה משונה? וכי מועילה היא ולטובת הענין, או לא?

ברור מה שאפשר לטעון נגדה. היא בינונית: למה למנות אדם חדש בכל זמן קצר, אדם שייצטרך ללמוד את הכל מבראשית? יותר חסכוני עיצמוד בראש המחלקה מי שלמד פעם לתמיד. אילו היה המיניסטר מובטח לחיים מיניסטרליים ארוכים בערך אפשר היה לחשוב שהשיטה אפשרית; אך חיינו המיניסטרליים קצובים הם ואין מפלט מאי-רציפות בהנהלת עניני המחלקה. ובה אין הבדל באיזו שיטה נוקטים, אם שיטת ה"איחוד" או שיטת ה"הפרדה" (1), שהרי יסוד מוצק למשטר הדימוקרטי על כל צורותיו שיש קצבה לשירותם של משרתיו. ועוד: אפשר שאין הממונה לתפקיד זה או אחר מתאים

(1) ראה להלן פרק י.

להגן על המחלקה בפני הצבור. עליו לשכלל את המחלקה ולעשותה ליעילה יותר כלפי הקהל; ואולם הוא צריך גם להבין לקשיי המחלקה ולהסבירם לקהל. לשם כך לא דרוש מומחה. המומחה שקוע בענינים עד כדי סמיות-עין. דרוש דוקה הדיוט המסתכל במנגנון מן החוץ ועיניו אינן מקולקלות הן על-ידי אהבה והן על-ידי שנאה. וטוב שיהיה גם זמני. שהרי רעיונות חדשים והשקפות חדשות יש למצוא רק בשכל רענן שלא הש-לים יותר מדי עם המצב הקיים. המיניסטר צריך לשמש כעין יתוש המעורר את המומחים, וחיייו של יתוש קצרים.

הצורך בשרים ממין זה בולט בזמני חירום. בימי מלחמה למשל התברר מתוך הנסיון המר שהמצביאים העליונים — המומחים — "לוחמים את המלחמה הקר-דמת", ואילו היתה המלחמה של ההווה כמלחמה של העבר היו בודאי יודעים איך לנהול בה נצחון. אך המלחמות, כיתר מאורעות החיים, אינם בעבר אלא בהווה. והנצחון ניתן סוף-סוף למי שיוצר אפשרות חדשה. כלומר, למי שאינו שקוע בדרכים הסלולות. אם אפשר להכליל איזו הכללה שהיא על-סמך הנסיון של אירופה, הריהי שהמומחים טועים תמיד — כמובן לא במומחיותם. כי היא בעינה עומדת: העולם הוא שזו מהם ומומחיותם.

§ 4

וכך השלטון בידי האזרח. מה שנדרש מן המיניסטר הדימוקרטי הוא שיבין לאורח הפשוט ויגיב את תגובתו של האזרח הפשוט. ייצג את "לב" הקהל וירגיש ברגשותיו. תיו. אין זאת אומרת, כמובן, שלא יפנה למומחים, למשל, לאנשי מדע מקצועיים אם אין עצה מספקת בפי עובדי

המחלקה. למומחים כאלה יפנה ויפנה בשעת הצורך. אך יפנה אליהם לשם קביעת אמצעים ומכשירים, ולא לשם קביעת המטרות (1). מיניסטר מצליח, כאדם מצליח בכלל, הוא מי שיוודע מתי יש צורך באנשי מקצוע ומה ניתן לקבל מהם. ואולם העיקרון נשאר בעינו: ההדיוט ולא המומחה הוא המכריע. ההדיוט הוא שקובע את התכלית. המומחה רק נותן עצות איך להשיגה אם יחלט עליה. המשטר הדימוקרטי הוא משטר של הדיוטות המכוון את מטרות עבודתם של אנשי השירות האזרחי או של מומחים אחרים שההדיוט מוצא נכון לפנות אליהם.

ט'. בחירת ההנהלה בדימוקרטיה והחלפתה יש קריאה ישנה מימות המלוכה — "המלך מת, יהי המלך" — המעמידה אותנו על עיקר חשוב בכל משטר, והוא עיקר הרציפות. הממשלה צריכה להתקיים, יהי המושל מי שיהא: ימות מלך, נמליך אחר במקומו, ובלבד שיהא מישחו מוליך. אולם יתרון אחד בשיטה המלוכתית שאינה מצויה לכאורה בשום שיטה אחרת. מאחר שהממשלה ניתנת בירושה, אין מקום לסכסוכים בשעת המשבר: המלך החדש נקבע מראש על-ידי החוק הנתלה בעובדות הטבע. יוצא שקיים הסדר חוקי לשינוי יסודי בהרכב הממשלה, שינוי שאינו כרוך בשפיכת דמים; ובכל-זאת שינוי הוא. אף-על-פי שהוא אישי בלבד ומקרי.

(1) שאלו אותי: וכיצד יבין מיניסטר הדיוט את המטרות? חשבה כללית נסיתי לתת בפרק ג' לעיל, § 3, כמובן, מיניסטר, ואחז הממשלה כולה, נעזר ע"י הבקורת הצבורית על הצעותיו בפרלמנט, בעתונות וכו'.

במשטר הדימוקרטי קיימת אותה אפשרות עצמה. אך היא מלאכותית, כלומר, תלויה ברצונם של בני-אדם ועשויה בידיהם. גם בדימוקרטיה, בדיוק כבמקרה המלך-כה, נקבע הירש מראש, והרציפות מובטחת.

המושג הדימוקרטי חיוני תלויים לא בבורת הטבע אלא ברצונם של שליחי הצבור המזהים את הפרלמנט. רצונם זה מובע בהצבעה, כשיש רוב בעד המושל הוא "חיי"; כשהרוב נגדו, הוא "מת". יורשו החוקי הוא מתנגדו החזק ביותר; לו משפט הכחורה.

כך נקבע, ויש להוסיף דבר שאינו פחות חשוב. יש מלכים שימי חיהם ארוכים מאד, ואין להעבירם (אם רוצים בכך) אלא על-ידי מהפכת דמים. במשטר הדימוקרטי גם תקופת חיינו של המושל (כלומר מינויו) נקבעת מראש. כשיש פרידנט קבוע מוכרח הוא לפנות לעם במועד קצוב (והוא קצר, בארצות-הברית ארבע שנים, בצרפת שבט) אם הוא רוצה לחדש את מינויו; ולפי מנהג מקובל אחד (שהופר רק בימינו על-ידי רוזוולט המנוח) אסור לו לעשות זאת יותר מפעם אחת. הרי שבארצות-הברית האיש העומד בראש הממשלה אינו יכול לעשות זאת יותר משמונה שנים. אותו דין חל גם על בית-הנבחרים, הוא פרלמנט, או קונגרס או סינאט. זמנו מוגבל, הוא נבחר למספר מסוים של שנים (במקרה של ארה"ב, ארבע לקונגרס ושש לסינאט) ובסוף זמן זה מוכרח הוא ל"התפטר", כלומר לפנות לצבור עוד פעם לשם בחירה חדשה.

§ 2

כבר ציינתי את חשיבותו של הצורך בפניה אל הצבור לשם בחירה חדשה: בו סוד הפיקוח שמפקח הצבור על שליחיו. ובו גם סוד הפיקוח שמפקח הפרל-

מנט על שליחיו, והם אנשי הממשלה. אם אין הממשלה יכולה להחזיק ברצונם של הרוב בפרלמנט מוכרחה היא לפנות את מקומה. השניני יכול להיות קיצוני ממש, ראינו כימינו את העברת השלטון מידי השמרנים באנגליה לידיהם של הפועלים, ההעברה היתה מהפכנית ממש ובה כרוכות תמורות יסודיות בכל סדרי החיים. ואולם לא נשפך דם. המהפכה התקיימה בשקט. מקומה היה הקלפי הצבורי. בלי חמס, בלי השימוש באגרף או באיזה לחץ שהוא, בארץ השמרנים המסורית, נוצר משטר סוציאליסטי. הרמת-היד היחידה היתה כדי ליטול את העט ולציין את המועמד הרצוי לבורח: הדגמה יפה של האמרה הישנה שאין לשבור, אלא לספור, גולגולות!

§ 3

כך בעצם המנגנון של המשטר הדימוקרטי מובטח ממשל הצבור. מדי פעם בפעם מוחזר הכח אל הצבור, והצבור מפקיד אותו מחדש: מפקיד ממש, כי כאן פקדון, ופקדון החוזר אל בעליו, השליט האמתי אינו אפוא הממשלה או הפרלמנט אלא האזרחים עצמם.

הדבר בולט אפילו (ואפשר במיוחד) בארץ ענקית כמו ארצות-הברית. בהן יש בחירות כמעט בכל זמן. האזרח מצביע בעד חברי הקונגרס, חברי הסינאט, הפרזי-דנט, מן ההנהלה המרכזית, ובעד כל מיני חברים מן ההנהלה המחוזית, האיזורית והעירונית. באופן שיש בידו בקורת תמידית על מושליו. אי-אפשר לו לשכוח שהוא מושל עליהם, ואף אינו מניח גם להם לשכוח!

התוגמה המאליפה ביותר ליסוד מוצק זה של המשטר הדימוקרטי הוא חוק הצבא השנתי באנגליה. באנגליה אין צבא קבוע. בכל שנה ושנה מוצע חוק הנותן לו זכות

קיום במשך השנה האחת הבאה, ואילו לא נתקבל חוק זה היה הצבא הקבוע מתבטל.

ואין בזה משום קלות-דעת או בטלנות. זהו פרי של החלטה אורחית יחידה ומחושבת שלא לקבל מרות צבאית, והפגנה גלויה נגד הערצת הכח ונתינת צביון צבאי לחיים. אם ההרכבות היא, במלים של אפלטון, נצחון השכנוע על הכח, הרי צורך זה לחידוש שנותי של חוק הצבא הוא גילוי מזהיר של התרבות. כי לפי אין הצבא עומד ברשות עצמו, ואינו עליון על כל להפך. תלוי הוא לשם עצם קיומו בהצבעה בתוך מוסד לדיבור רים, הצבעה שמתחדשת בכל שנה ושנה, ואם לא יחדל הוא להתקיים.

§ 4

כשיש "פרוידנט" לזמן קבוע, עצם הקביעות של תקריפת מינויו משמשת תריס בפני העריצות. כשיש "ראש מיניסטרים" שהוא תלוי במנין הקולות בפרלמנט (או, כשיש לו רוב מכריע, בזמן הנקבע לחיי הפרלמנט), הרי התריס בפני העריצות קולו של העם המתבטא בקולם של הנבחרים. לפי שתי השיטות אין המושלים קבועים. הם מתחלפים או באופן אוטומטי או לפי הבעת אי-אמון, אם בבית-הנבחרים עצמו, אם בבחירות.

אולם דברתי על "שתי שיטות". שתי שיטות אלה דורשות הסבר מיוחד.

י. ההנהלה במשטר דימוקרטי

לפי טיפוס המשטר הדימוקרטי המתואר לעיל הנהלה נבחרת מתוך הפרלמנט ועל-ידיו. הנהלה אינה אלא ועדה של בעלי הרוב בפרלמנט, וחבריה, והם המהווים

את הממשלה, יושבים בפרלמנט ומכוונים את עבודתו. שיטה זו היא הקרויה בשם "פרלמנטרית" והיא הנהוגה באנגליה וברוב הארצות הדימוקרטיות. אולם יש שיטה אחרת, השיטה ה"פרזידנטית", הנהוגה בארצות-הברית, ומאחר שמשתמשת אף היא באותן מלים, חשוב לעמוד על ההבדל שבמובנו.

יש להדגיש מראש שלשתי השיטות מטרה אחת, והיא השלמת הצבור על הנהלת עניניו ומניעת אפשרות של משטר עריצות. אולם מבלי להכנס לתוך הסבר היסטורי שהוא מענין אמנם אבל ארוך, נוכל לקבוע שלפי השיטה הראשונה השלטה זו של הצבור ישירה היא, לפי השיטה השניה, בלתי ישירה.

נחזור על הקיום העיקריים של השיטה הפרלמנטרית. מי שעומד בראש בעלי הרוב באספת-הנבחרים הוא ראש-הממשלה, והוא בוחר, מתוך חברי-לדעת בין הנבחרים, את ראשי מחלקות-הממשלה. גם הוא וגם הם נשארים בבית-הנבחרים, ובידיהם סדר-היום של הישיבות, זאת אומרת, אחרים הם בפני בית-הנבחרים (ובאמצעותו בפני הצבור כולו) בעד עבודת הנהלה.

כל עוד נתמכים הם על-ידי הרוב, מחזיקים הם במקרימם עד תום תקופת המינוי של האספה הזאת. אם יפסידו את הרוב, או אם תתם תקופת המינוי, יוכרחו לסדר בחירות חדשות.

הנקודה המכריעה שבסידור זה היא שלפני הרוצה בחיים פוליטיים דרך אחת בלבד לפניו והיא הקשורה בבית-הנבחרים. הוא מעמיד את עצמו לבחירה לבית-הנבחרים; הוא מראה את כחו בדבור ובעצה בבית-הנבחרים; אם ראוי הוא לקחת חלק פעיל בתנהלה, הוא עושה זאת בהיותו חבר בבית-הנבחרים (אם כחבר הממ-שלה, אם כחבר האופוזיציה, ואם כבלתי-תלוי), והוא

נשאר בבית-הנבחרים בין אם יישאר נבחר פשוט, ובין אם יהיה לראש-הממשלה. יש כאן מהלך-יחיים פוליטי אחד, ואחד בלבד.

מה שאינו כן לפי השיטה הנהוגה בארצות-הברית, יש שם שני מהלכי-יחיים. האחד בתוך בית- (או בתי-) הנבחרים, האחר בתוך ההנהלה. כאן שתי דרכים שונות, ודיוקן ראשון לחן הפרזידנט שאינו חבר בבית-הנבחרים (לא בקונגרס ולא בסינאט) ומלבד מאשר במקרה אחד בכל תולדות ארצות-הברית, לא קרה שהיה אף פעם חבר בבית-הנבחרים. הפרזידנט נבחר על-ידי העם בבחירה מיוחדת; וכשהוא נבחר, הוא ממנה את עוזריו (כלומר, את ראשי-המחלקות המהווים את ה"קבי-נט" שלו) לא מבין חברי בית-הנבחרים אלא מתוך מיו-דעים אחרים הקרובים אליו. אמנם קורים מקרים של מינוי ראשי-מחלקות מבין אנשים שהיו פעם חברים של בית-הנבחרים, אך אין זה מן הרגיל ובוודאי אין זה מן הכרח. להפך, המנהג הוא להפריד גמורה בין מי שרוצה להיות חבר בגוף המחוקק, ובין מי שרו-צה להיות חבר בגוף המוציא-לפעל ("אקסיקטיב").

הפרדה זו אינה אלא הידועה בהיסטוריה של הדימו-קרטיה כהפרדת הרשויות. לפי רעיון זה יש להפריד בין ה"רשויות" שבממשלה כדי שהאחת לא תתחבר לשניה ויווצר משטר אחדותי עריץ. ה"רשויות" הנדונות הן הרשות המחוקקת, הרשות המוציא-לפעל, והרשות המשפטית. האחת קובעת את דרכי ההנהלה של ענייני הצבור, השניה מנהלת אותם לפיהן; השלישית מבצרת אותן, מענישה את העבירות עליהן, ומסדרת סכסוכים המתעוררים מתוכן. אילו הורשה למחוקק להיות גם מנהל, או למנהל להיות גם שופט, יתרכז כל

הכח ביד אחת ולא תהא אפשרות של התנגדות. במקרה זה יהיה שליט אחד כל-יכול, מה שרצוי להמנע ממנו.

§ 2

מקורו של רעיון מפורסם זה בפרק של הספר "על רוח החוקים" למונטסקייה הוז בתחוקה של אנגליה (ספר י"א, פרק ו'). פרק שהוא מיוסד על דבריו של לוק במסכת השניה על השלטון⁽¹⁾. בשביל מונטסקייה יש בניתוח שלו משום חשיבות מעשית עקרונית, שהרי לדעתו, מכוח זה היה המשטר האנגלי — והוא לבדו בין כל מיני המשטר — לחירות מדינית, ולפיכך רצה לגלות את הסוד של המנגנון המדיני באנגליה כדי שישמש דוגמה לכל שאר הארצות. אפשר שהיה בניתוח זה משום אי-הבנה; אפשר שהדרך המיוחדת שבה נהגו האנגלים למעשה לא נתגלתה עדיין בשלמותה והקליפה השונה הטעתה את חבריו; אולם עובדה היא שמונטס-קיה לא תפס את המפתח להבנת המשטר באנגליה. המשטר האנגלי כל עיקרו היה שראשי-הממשלה הוא חבר בבית-הנבחרים; שראשי-המחלקות חברים בבית-הנבחרים; ושכולם ביחד — גם ראשי-הממשלה, וגם ראשי-המחלקות — נתבעים לתת, ונותנים, דיווחשבון על מעשיהם בתוך בית-הנבחרים. אחריות ישירה זו כלפי נבכרי הצבור, של ועדה הלוקחה מתוך נבכרי הצבור, היא היא הקובעת את אפיה של הדימוקרטיה ה"פרלמנטרית".

מה שאינו כן בארצות-הברית, שם להלכה הרשות המחוקקת לחדר, והרשות המוציא-לפעל לחדר, והדברים

(1) תרגום עברי ע"י מר יוסף אור, ספרי מופת פילוסופיים מספר כ"ה, הוצאת האינברסיטה, תש"ח.

הגיעו עד לידי כך שהמקרה הראשון בתולדות אצות-הברית של הופעת פרוידנט לפני בית-הנבחרים היה בשעת שווילסון הכריז מלחמה על גרמניה בשנת 1917. אמנם הפרוידנט מגיש תקציב: הפרוידנט מבקש דיון על נושאים מסוימים; לפרוידנט זכות האיסור ("וויטו") על חוק מן החוקים. אך השיטה נשארת בעינה. לא רק שאין היד הנותנת היד המוציאה: היד הנותנת עוֹנֵת ליד המוציאה; וכך הענינים מתנהלים אמנם באטיות אך באופן — לכל-הפחות להלכה — שיהא בטחון שלא תוקם ממשלה של עריצות.

§ 3

התשובה לשאלה איזו שיטה טובה יותר תלויה בנקר-דת-המבט. השיטה הפרלמנטרית מהירה יותר והיא בודדאי יותר גמישה. היא יכולה להתאים את עצמה למסכות חדשות שהרי הכל מתהווה בתוך בית-הנבחרים. בירור המצב, הצעת הצעות, השמעת בקורת והצעות אחרות, הויכוח הכללי על הדרך שיש לנקוט בה והויכוח המיוחד על הפרטים, ההחלטה הסופית והמסירה של ההחלטה לידי השר האחראי, הבקורת הקפדנית והמת-מדת על ההוצאה-לפעל — הכל במקום אחד ובידיהם ובפניהם של אנשים מנוסים שאף הם עומדים בפני שולחיהם ואחראים בפניהם. היתרון הגדול של שיטה זו היא אחידותה של האחריות וריכוזה בכימה צבורית אחת ויחידה.

לא כן בשיטה הפרוידנטית. כאן האחריות מחולקת. ויש מלחמה תמידית, ולפעמים מלחמה גלויה ומרה. בין חלק אחד של השלטון ובין החלק השני, והמלחמה מל-חמה ממשית. אין כאן רק דין-דברים בעלמא. הרי המינוי של הפרוידנט וגם של הנבחרים לקונגרס הוא

לארבע שנים. אולם בחירות מתקיימות בכל שנתיים. באופן זה קורה לפעמים שהמועמד של מפלגה אחת ייבחר לפרוידנט, ואחר שנתיים יתקיימו הבחירות לקונ-גרס וייבחר רוב של המפלגה האחרת דווקא; וכך במקום לעזור זה לזה יהיו שני חלקים אלה של השלטון מתגרים זה בזה ומסתכסכים תדיר. ריב דומה יכול להתרחש בין הפרוידנט ובין חברי בית-המשפט העליון, וגם לו תוצי-אות עגומות לפעולות ההנהלה. יש אפשרות קרובה אפוא למחג ממש מכל הצדדים אפילו של העבודה והנהלתית היוזימית ומה גם של סידור הכניות לעתיד.

§ 4

לפי שתי השיטות, ה"ריבונות" המדינית מצויה סוף סוף בידי הצבור המביע את דעתו על-ידי הצבעה בעד נציגיו. אולם באנגליה הריבונות מאוחדת גם למעשה, כי כולה בידי בית-הנבחרים¹, בארצות-הברית היא מחו-לקת למעשה בין הפרוידנט ובית-הנבחרים. הסכנה שבשיטה הראשונה ברורה. בית-הנבחרים "ריבונ" ממש. גזרתיו שליטות. יחקוק חוק נגד המוסר, נגד המצפון, נגד השכל הישר — חזק חזק ואין מקום להת-נגד לו. לעומת זאת השיטה הפרוידנטית כפופה מראש לחוקה יסודית.

כאן שוב הפרש מפורסם, ההפרש ההיסטורי בין

"חוקה בעל-פה" ל"חוקה בכתב". אך השתמשתי גם במלה "ריבונות", ועלינו להבין תחילה מושג זה.

(1) לשם קיצור איני מתעכב על סמכותם, שאינה ממשית, של המלך ושל בית-הלורדים באנגליה.

שיש בין בני-האדם; וכמו שאין האדם יציר בודד ומבו-
דד, כך אין גם המדינות. נחשוב מה שנחשוב על האפ-
שרות של יצירת "אמצות-כרית" של אירופה, של
המזרח, או של העולם כולו, אין ספק שמקורות-מבט
מעשית, הן כלכלית גרידה והן תרבותית, אפילו המדינות
האזירות אינן יכולות להתקיים לבדן. "הסובריניות" גם
שלחן יחסית היא ולא מוחלטת, ותלויה במסיבות
משתנות.

ואף הדוגמה שעליה מתבסס רעיון הסובריניות לא
התקיימה אף פעם בשלמותה. אפילו במצב הבלתי-
מפותח ביותר ספק אם היה אף פעם מלך שרצונו בלבד
שימש חוק. החוק מבוסס תמיד על מנהג והרגל ("מנהג
ישראל דין"). ואפילו רצונו של המלך התקף ביותר
היה כפוף להסכמת הצבור: אם אין הצבור מסכים, או
במפורש או מתוך שתוקה, אין רצונו של מלך נשמע.
ועוד, רצונו כבול לדעות מוסריות. די להזכיר את
המעשה של דוד ואוריה או של אחאב וגבוה, כדי לר-
אות שבכל הזירות היה מעצור (נתן הנביא ואליהו ?)
לרצון המלך. אפשר שמנקודת-מבט יורידית החוק מוג-
דר כרצון השליט; מנקודת-מבט אנושית הרינו המקובל
מתוך הסכמה. והראיה פשוטה. אילו לא הסכמה מצד
האזרחים, לא היה השליט שולט.

ובכן, אם אין לדבר על מלך סובריני, מה אפשר
לומר על מדינה? אין המדינה הדימוקרטית עומדת
על גבינו דוגמת המלך המסורתי; אנו והמדינה דבר אחד.
ההתנגדות לתפיסת החוק כרצונו גרידה של השליט
גדולה אפוא אפילו יותר משאנו השליטים. הלא, להפך,
עצים אנו בעצמנו שחוקי המדינה מיוסדים בהסכמתנו
ומושרשים בהרגלנו. יותר משאנו גוררים אחריהם, הם
גוררים אחרינו. גם המדינה הדימוקרטית משתמשת

י"א. ריבונות וחוקה בדימוקרטיה

המלים "ריבונות" ו"ריבוני" משמשות תרגום למונחים
הלועזיים "סובריניות" ו"סוברן", מונחים שהובלטו על-
ידי המטפלים בבעיות המדינה במאה החמש-עשרה
והשש-עשרה והיו מותאמים לכתובות ותביעותיהם של
מלכי אירופה בדורות ההם. "סוברן" נגזר מן השורש
הלטיני super שפירושו "על" או "מעל ל-"; וה"סוברן"
הוא המלך שהוא "מעל ל-". כל אדם אחר בתחום ממלכתו
התח העליון בידו. מי שעומד מעל לאחרים וכח עליון
בידו הריהו כל-יכול. "דבר-מלך שלטון". אינו אחראי
בפני מישתו. הוא עושה מה שהוא רוצה. ורצונו אינו
מוגבל על-ידי רצונו של אחר: גורותיו חוקים. הוא
מקור הצדק והבלתי-צודק, ובידיו ההכרעה בין טוב
ורע.

כשאומרים על מדינה שהוא "סוברינית" (ריבו-
נית), מייחסים לה מה שייחסו למלך, כלומר, אומרים
עליה שבתוך תחומה היא כל-יכולה; אינה אחראית בפני
מישהו מן החוץ; דברה שלטון; היא עושה מה שהיא
רוצה; רצונה אינו מוגבל על-ידי אחר; ואין מי שיבוא
אחריה ויהרהר אחר מעשיה. ואם הדבר כך בינה לבין
עצמה, כינה לבין שכנותיה לא כל שכן. המדינה סוברי-
נית במה שהיא דוחה כל התערבות בענייניה. היא נותנת
דין וחשבון לעצמה בלבד.

§ 2

לפי התפיסה המוסברת הרי המדינות אישים בודדים.
כל אחת מהן בלתי-תלויה בכל השאר, והיא מעין עולם
בפני עצמה. דבר זה ספק אם היה נכון אף פעם. בימינו
ודאי שאינו נכון. יש תלות הדדית בין המדינות כמו

אמנם בכך אך כדי להגשים הסכמה. הסכמה זו היא היא רצונה, והוא שמתבטא בחוקים.

§ 3

הריבונות אפוא פירושה אחריות, ואפשר לומר בצדק על מדינה שהיא ריבונית כשאינה מאשימה אחרים על ליקוייה וכשלונותיה אלא את עצמה בלבד. הריבונות אינה זכות — הזכות לאנארכיה ועריצות — אלא חובה. החובה לקבל על עצמנו את תוצאות מעשינו. משום כך עלינו להשגיח על שורשם של מעשינו שיהא בריא. זאת אומרת, הריבונות האמתית היא כלפי פנים ולא כלפי חוץ. כל חלקי העולם ערכים זה לזה וכך ריבונות "חיצונית" מוחלטת אינן אך ריבונות "פנימית" יש ויש. הריבונות הפנימית מתבטאת ב"חוקה" — קונסטיטוציה בלעז — והיא החוק הקובע "מההשרש" (constitue) או ה"מעמיד" את מטרות הצבור ואת האמצעים של ניהול עסקיו. חוק יסודי זה מכיל מן הסתם את החובות שעל האזרח למלא ואת הזכויות שברשותו לתבוע, וגם קובע את דרכי הארגון שלפיהן מתנהלים עסקי הצבור למעשה. אני אומר "מן הסתם" מאחר שכך נדמה שצריך להיות, וכך גם קורה לפעמים. ואולם יש גם אפשרויות אחרות. אם נעקוב אחרי קויהן היסודיים של העיקריות שבין נראה את הכרוך בענין כולו.

§ 4

לכאורה הדרך הפשוטה וההגיונית היא לרשום את הכל. כאן האידיאל של מה שנקרא קונסטיטוציה (חוקה) בכתב. אם הכל כתוב, הרי נדע בבירור ובפרוטרוט מה נדרש מאתנו ומה ברשותנו או לדרוש. יהיה לפנינו "שולחן ערך" מדיני, ובו תשובה לכל שאלה שתתעורר.

אולם הנסיון הראה שאין דבר זה מן האפשר. אי-אפשר לכתוב את הכל. והסיבה ברורה: אין הכל ידוע; זוהי משתני בחינות: מבחינה אחת אין הכל ידוע אפילו במצב הקיים; מבחינה שנייה, המצב הקיים אינו קיים לעולם ועד אלא הוא משתנה, ובהשתנות המצב מוכרח שתעורר משתן חדש שהמחוקק לא יכול היה לדמותו. זאת ועוד אחרת. אפילו תהא אפשרית חוקה מושלמת במובן זה, לא ברור אם תהא רצויה. אם רוצים אנו בבני-אדם ולא בברגי-מכונה, מוכרחים להשאיר לפרט חופש-פעולה, שהרי רק כך ילמד להפעיל את שכלו שלו וכושר-המעשה שלו ויהיה בעל-חיים ממש ולא דומם. לא טוב לאדם שיהיה הכל כתוב ורשום באופן שיישאר נטול כל כה"ינמה.

אך ברור, כמו שאמרנו, שהדבר אינו גם אפשרי, והמחוקק מוכרח להסתפק במועט. יוצא (אם נשתמש בביטוי המסורתי שלנו) שנוסף על ה"חוקה שבכתב" יש צורך ב"חוקה שבעל-פה".

§ 5

יש משה ידועה של ביאליק ז"ל על ההלכה והאגדה שאפשר ללמוד ממנה גם על שאלתנו בתורת-המדינה. שהרי מה שיוצא לנו ממנה אינו אלא זה: יש להפוך את היחס המקובל בין שתינו. נוהגים לראות את החוקה שבכתב כיסוד ואת החוקה שבעל-פה כמילואים לה. אך לאמתו של דבר אין החוקה שבכתב אלא הגיבוש של חורה שבעל-פה. החוקה שבעל-פה עיקר, וממנה צומחת החוקה שבכתב.

נוכל להדגים משתני הדוגמאות המפורסמות. והן שוב אנגליה וארצות-הברית. החוק האנגלי בנוי על תקדימים, של ארצות-הברית על חוקה כתובה. באופן שאם יש

מה שאינו כן לפי התפיסה האחרת. לדעתה, יסודות יחידים לא נתגלו אף פעם למדינה, ואפשר מאד שאינם במציאות. שהרי הרבה דרכים בארגון חיי הצבור, ויש לבחור במתאימה למצב המיוחד של צבור זה או אחר; והדרך המתאימה אינה מתגלה אלא על-ידי הנסיון ולפי הצרכים המשתנים. יוצא שאין החברה יצירת המדינה, כמו שהיא לפי התפיסה הראשונה, אלא המדינה יצירת החברה. היא צורת ארגון שבאמצעותו מסדרת החברה את עניניה המשותפים.

רעיון זה שהחברה קודמת למדינה ויש בה יותר משיש במדינה הוא הוא שנותן טעם להשקפה שביסוד החוק יש הסכמה המבוססת על מצפנו של הצבור כפי שהוא מתבטא בדעותיהם של האזרחים הפשוטים. לוק, הפילוסוף הנסייני, הביע את הרעיון באופן ברור כשאמר: "אין אדם חדל מלהיות אדם גם כשהוא נעשה כן-מדינה", שהרי "אמירת האמת והשמירה על אימונים שייכות לאדם כאדם". והדבר חשוב במיוחד, כמו שנראה, בשעת חירום. שהרי לפי לוק והנחיה אחריו "אין החברה מתפוררת בהתפורר המדינה", זאת אומרת, אפילו בשעת משבר משבר החוק המוסרי נשאר בעינו. לעומת זאת, אם נאמין שהמוסר יצירת המדינה, הרי בהתפורר המדינה מתפורר גם המוסר, ואנו נופלים מיד לתוך אנדרלמוסיה מוסרית ומגיעים לשבירת כלים כללית שהיא סימן מובהק של זמננו.

לענין זה נצטרך עוד לשוב. נחזור עכשיו לחוקה למיניה.

7 §

למעשה הלכו האחרונים בדרך-הביניים בין חוקה בכתב לחוקה בעל-פה. אומרים לנו שאין לדבר על חוקה

ויכוח או ספק בארצות-הברית אפשר לפנות אל החוקה הכתובה ("נית ספר ונחזי"); באנגליה מביאים את הענין לפני בית-דין, ומה שיראו שנים-עשר אנשי ה-*Jury* כנכון, הריהו נכון, והוא משמש תקדים לעתיד. אמנם התקדימים נרשמים, וכך הולך ומצטבר אוסף של מקרים מסוימים המהווים מנהגים שהם חוק (!); אך החוק כאילו הולך ונוצר לפני עינינו כהתגלותו של מצפנו הצבורי. כשיש "חוקה כתובה" כל שאלה שמתעוררת מוצאת את תשובתה במה שכתוב. כשאין חוקה כתובה, סומכים על התקדים שאפשר אמנם שיהא גם כתוב, ואולם אינו חוק מפני שהוא כתוב; הוא כתוב מפני שהוא חוק.

6 §

יש חשיבות גדולה להפרש זה מנקודת-המבט של עיקר התפיסה של מהות המדינה. אם לדעתנו המדינה היא המהווה את חיי התרבות ובלעדיה אין החיים חיים, הרי החוקה בכתב לא רק הגיונית היא אלא גם הכרחית. הרי נתגלו פעם לתמיד החובות והזכויות ודרכי הארגון היסודיות של הצבור, ובלעדיהן אין הצבור צבור. גישה זו היא הגישה המופשטת והיא עריצה מעיקרה, שהרי אם נתגלו יסודותיה ומגמותיה של המדינה פעם לתמיד, מחויבים אנו לנהוג לפיהם, ומי שאינו הולך בדרך מיוחדת זו נמנה על מורדי-האור ועליו לבוא על עונשו.

(1) כך כנראה גם אצלנו. שמעתי פעם מפי מומחה ידוע שהחוק היהודי כפי מה שהתבטא, למשל, במשנה תורה לרמב"ם, גישתו היא דוקה נסיונית, שהרי כל פרק פותח בפרטים ומסיים בקביעת פלל; אינו קובע כלל ואחר-כך נותן דוגמאות. בזה הוא דומה לחוק האנגלי המבוסס על מקרים מסוימים, ושונה מכל חוקה מופשטת היוצאת מעקרונות כלליים כגון החוק הרומי.

בכתב בניגוד לחוקה שלא בכתב, ועל חוקה שלא בכתב בניגוד לחוקה שבכתב, שהרי למעשה אין חוקה שכולה שלא בכתב, כמו שאין חוקה שכולה בכתב. ההבדל האמתי למעשה הוא ההבדל בין חוקה "קבועה" וחוקה "גמישה". "חוקה קבועה" פירושה חוקה, הכוללת חוקים אשר כדי לשנותם יש צורך בדרך מיוחדת: "חוקה גמישה" פירושה חוקה אשר בה כל החוקים שונים ואין צורך בדרך מיוחדת כדי לשנות אף אחד מהם. למשל, בארצות-הברית כדי לשנות או לתקן חוק מהחוקים קים היסודיים יש צורך בהסכמתן של שלשה רבעים מכל המדינות המהוות את ארצות-הברית, הסכמה אשר אי-אפשר לקבלה במהירות או בקלות ואשר כדי לקבלה יש צורך במאמצים ענקיים; ואולם באנגליה אפשר לעשות את הכל לפי הצבעת-רוב פשוטה בבית-הנבחרים, ואין שום הבדל בין חוק לחוק או יתרון לחוק על חוק. יתא זה חוק המשנה את המלוכה, יתא זה חוק המאשר את תעריף החשמל בכפר נידה. למעשה אפוא ההבדל היסודי בין מיני חוקה הוא הבדל זה שבדרכי התיקון. את היתרונות והליקויים של שתי השיטות אפשר לסכם כך:

חוקה "קבועה" אשר בה תקועים רעיונות-הראשית של המדינה קשה לה לעמוד בשעת משבר, כי משבר מתעורר מתוך מצב חדש אשר אין רעיונות-הראשית הולמים אותו, והוא מתעורר דוקא מפני שאין רעיונות-הראשית הולמים אותו, ועוד, חוקה קבועה צפויה למחלת האוטופיזאנות, והיא חיוני-השוא של השלמות: אם באים לנסח רעיונות-ראשית, מן הסתם שיתארו גור עדין. יוצא שהחוקה הקבועה קבועה יותר מדי, והכונה עלול להיות מעל לכח ההגשמה. היא יציבה אמנם אך חסרה "שסתום ביטוח" וכך עלולה תמיד להתפוצץ. (יש

לציין למשל, שהקונסטיטוציה החדשה של צרפת הריקה הי"ג מומן המהפכה.)

לעומתה החוקה ה"גמישה" יכולה להיות גמישה כל-כך עד שתתעלם מכל קביעות שהיא. היא יכולה להשתנות מיום ליום לפי שרירות-לבו של בית-הנבחרים, ושרירות זו יכולה להיות מקרית וחסרת עקביות בהחלט. אני אומר: יכול להיות, שהרי אין בוח משום הכרח. ואולם הסכנה קיימת ויש להצטייד נגדה. עלינו לשאול אפוא מהו סוף-סוף הערבון בדימוקרטיה נגד משטר של עריצות.

ה"ב. הדימוקרטיה בשעת משבר

אנו באים אל פרישת ה"דימוקרטיה".

הדימוקרטיה הם אנשים שתפסו את השלטון בשעת חירום (אפשר גם לפי בחירות), ומנהלים את עניני הצבור מבלי להוועץ עם הצבור התיצעות חפשית אלא כופים על הצבור את דעתם. הם עושים זאת אמנם מתוך האשמה מפורשת נגד הדימוקרטיה שאינה יעילה ואינה יכולה למלא את התפקידים המוטלים על הנחלה רצינית. ואולם אף-על-פי-כן משתמשים הם במסווה של המונחים הדימוקרטיים, לכל-הפחות בראשונה, כדי להוליך את הצבור שולל.

הבדל אחד יסודי בין הדימוקרטיה של ימינו לבין דיוקנם הראשון, הדימוקרטיה ברומא העתיקה. ברומא העתיקה, כשהמדינה עמדה בסכנה חמורה וראשי העם חששו שאין הדרכים הרגילות מספיקות להתגבר על המצב, היו מוסרים את הכח העליון לאיש אחד ועליו היה לנקוט בצעדים המתאימים. ואולם בו ברגע שחלפה

הסכנה, התפטר הדיקטטור והחזיר את הפקדון שהפקידו בידיו, ואף היה עלול לפי החוק להיות מובא למשפט על חוקיותם של המעשים שעשה. לא כן הדיקטטורים בימינו. הם ראו את משטרם כ"משטר של אף שנה", זאת אומרת, משטר קבוע, ולא היו מוכנים להתפטר לעולם שהרי (בעיניהם) הם ומעשיהם קדושים. "סדרם החדש" היה קבוע (כך הצהירו) מפני שהוא אידיאלי; הוא "יעיל" בתכלית ה"יעילות" בניגוד למשטר דימוקרטית שהוא מטבעו "לא יעיל".

§ 2

אמנם באו העובדות וטיפחו על פניהם של הדיקטטורים של ימינו. הלא בעינינו ראינו את נצחונם של המשטר הדימוקרטי דוקא. היו שתי מלחמות עולם, ועובדה היא שה אוטו קרטים נכשלו. עובדה זו די בה כדי להוכיח שהדימוקרטיה עוד כחה בה. אפשר שאינה השיטה היחידה שבה ניתן לנהל את עניני הצבור, אפשר שאינה הטובה ביותר; אך אין שאלה שבמקרים אלה הצליחה. הוכח למעשה ששלטון-הדימוקרטיות המתנהל על-ידי דיבורים, שלטון המבוסס על בחירות חפשיות והסכמת הצבור ומודרך על-ידי בקורת צבורית ערה ופומבית, חזק משלטון מומחים המבוסס על כח הנהלתו עושק ואמונה אורחית עיוורת.

אם נעיין במנגנון של שתי הדימוקרטיות העיקריות נראה כיצד הותאם לצרכי השעה. באנגליה ההעברה מצי'מברלין לצי'מיל, ממויצג "הפיוס" למייצג המלחמה, התקיימה בבית-הנבחרים, והרוח החדשה שהתבטאה בשינוי זה בבית-הנבחרים היא שהשיגה את הנצחון. מהירות השינוי הייתה מפליאה, והדבר הושג הודות למנגנון הפרלמנטרי המצוי.

בארצות-הברית השינוי היה אטי הרבה יותר. הפריז-דנט לא היה יכול להכריז מלחמה, ולהלכה לא היה רשאי להחליט על כל מיני דברים יסודיים שלמעשה החליט עליהם. אולם לאט-לאט שידל את הצבור שאין דרך אחרת אלא דרך המלחמה הגלויה, וכווילסון בשעתו במלחמת-העולם הראשונה הגיע גם רוזוולט סוף-סוף אל מבוקשו.

אבות החוקה האמריקאנית האמינו בשיטה של "מעציר-רים ומשקלים". חשבו שאם יש גורמים שונים ונפרדים בהנהלת הענינים, אפשר לשקלם זה כנגד זה באופן שישמש האחד מעצור לשני ולא יתרכז הכח ביד אחת. ואולם במלחמה הכח מוכרח להתרכז ביד אחת. ויד זו בארצות-הברית הוכל להיות רק ידו של המוציא-לפעל הראשי. כך מתוך לחץ המצב עבר רוזוולט על כמה תקנות יסודיות ואפילו על מנהגים קדושים כגון זה שלפיו לא יציע אדם את עצמו כמועמד למשרת הפריזנט יותר מפעמיים. עשה את עצמו למלך ממשי, וכבר דיברו בקהל לא רק על המלך אלא על יורשיו במשפחתו.

ואולם מלך לא היה, ואם שואלים למה לא היה, התשובה היחידה היא שהעם לא רצה בכך, ולא העם במובן מופשט אלא האזרח הפשוט, ההדיוט. הדיוט זה, אף-על-פי שהצביע בעדו בפעם הרביעית, ביקר אותו ואת מעשיו בקורת קשה, ואף אם נכון הוא שנבחר בפעם הרביעית, היה זה רק משום שהבחירות התקיימו לפני גמר המלחמה. אפשר ללמוד על רוזוולט מהמקרה של רעהו, צ'רצ'יל, שעל אף הצלחתו המזהירה בימי המלחמה אכן הודח מכסאו, והדיוט הרגיש ש"פועל הגבורות" במלחמה אינו דוקא "זורע הצדקות" הורוש

בימי שלום. וההדיוט הכריע⁽¹⁾, ובוה עצם טבעה של הדימוקרטיות. הדימוקרטיות פירושה שההדיוט שליט, לא הגאון ולא המומחה ולא המנהיג בחסד (או בלי חסד) עליון, אלא האזרח הפשוט.

ואזרח פשוט זה אינו זקוק בשעת משבר לשיטת הדיקטטורה, שהרי המשטר הפרלמנטרי (ובמדה פחותה גם המשטר הפרוידנטטי) יכול לספק לו את הנצרך מבלי שתאבדנה לו זכויותיו הראשוניות. כזאי לזכור את זיקתו הממשית של צ'רצ'יל לפרלמנט כנגד זיקתו המדומה של היטלר לרייכסטאג. מובן שלהיטלר היה יותר קל. לא היה צפוי לבקורת התמידית שהומטרה על צ'רצ'יל. אולם, ראשית, בקורת זאת הייתה בקורת בונה, ויש לזקוף מוזכות הנצחון הסופי גם על בעלי הבקורת הזאת; שנית, עצם מציאותה של אפשרות הבקורת זרחה את הממשלה ולא נתנה לה להתאבד או להתעורר; ושלישית, החשוב הוא לא נוחיותו של המשטר הפרלמנטרי בעצמו היה מסכים שגדולתו של המשטר הפרלמנטרי הריהי בזה שבכחו להדיח ממקומו אפילו אדם כצ'רצ'יל.

§ 3

הדחה כזו, שהיא פסגת עבודתו של המנגנון הדימוקרטי, אינה אלא שלב עליון לתהליך ההולך ומתרחש יום יום בחיים הדימוקרטיים.

מה עושה האזרח הפשוט במשטר דימוקרטי כשאינו שבע-רצון ממהלך העניינים? בזמן בחירות הוא הולך לקלפי ומביע את רצונו לשינוי. אך כח, כמו שראינו,

(1) משל חדש הוא בחירתו של טרומן לנשיא ארצות הברית (נובמבר 1948) נגד העתונות ונגד ה"גדולים" ונגד דעת המומחים. כמו שאמר מישור: "היה בעדו, כנראה, רק העם!"

אינו רק בזה. כחו במה שהוא עתיד ללכת לקלפי. הנציג שלו מוכרח למלא את רצונו שאם לא כן לא ייבחר פעם שניה. האזרח פונה אפוא אל נציגו ודורש שיפעל, אולם באיום (מפורש או נעלם) שאם לא יפעל הוא, יש גם אחרים שאפשר לפנות אליהם בפעם הבאה. אך בדימוקרטיות יש לאזרח גם כח אחר. הוא רשאי לארגן ולהתארגן, להקהל, לכנס אספות. ליסד אגודות, לפרסם כרוזים וספרים, לכתוב מכתבים לעתונות, להשיג תדל בכל הדרכים לרכוש אוהדים לדעותיו. מאזהדים אלה נוצרת "דעת קהל", ודעת הקהל היא שבכח הקלפי וההצבעה מרימה ומפילה ממשלות. המנגנון הפרלמנטרי הרגיל נוצר באופן כזה שרעיון בודד של אדם אחד יכול להפוך סוף סוף לקריהפועלה של עם שלם.

במקרים חשובים יכול ההדיוט גם להתחרות בממשלה. הממשלה חושבת כך, הדיוט פלוני דעתו אחרת. הם תובעים זה את זה לדיון. הענין בא לפני כס-המשפט הפומבי של העם, ויש שההדיוט מנצח: הוא מראה שהצדק איתו ולא עם החוק. או הוא יוצא חייב ובא על ענשו. הוא מקבל עליו לשבת בבית-הסוהר. בדימוקרטיות יכולה ישיבה כזו בבית-הסוהר להיות הפגנה, הפגנה שתשפיע על דעת הקהל במדה כזו שהחוק ישובה, אך שוב השינוי — כמו לפעמים גם התיקון הראשון — בא מתוך דחי-פתו של הדיוט.

יש לציין במיוחד את התפקיד החשוב בתהליך זה הנמצא בידי בתי-הדיון. "ממשלת החוק" פירושו לא זה בלבד שבעיני החוק הכל שווים. פירושו הוא שיש בימה צבורית שלפניה יכול כל אדם לטעון את טענותיו גם נגד השלטון עצמו. האזרח הפשוט רשאי לתבוע לידיו את ראש המחלקה שעל-ידיה (לדעתו) ניזק. כאן התפר הגמור של שלטון על-ידי גורם אדמיניסטרטיבי שהזון-

הג באקראי בכמה ארצות ובאופן עקרוני על-ידי הדיקטטורים.

§ 4

כך התריס הסופי והאמתי נגד משטר של עריצות הוא האורח עצמו. פרקנו האחרון והחשוב ביותר ידון אפוא בטיפוס האורח הדרוש לנו בדימוקרטיה.

ג. הדימוקרטיה וערכי האדם

לשאלה: אורח טוב מהו, אפשר לתת כמה תשובות. ואין צורך לבחור ביניהן מאחר שכולן נכונות. אורח טוב הוא אדם שהוא בן טוב להוריו ואב טוב לבניו; הוא מי שחי ועובד בין חבריו וביחד אתם בנאמנות וביחסי-כבוד; הוא מי שנוטל חלק בצרות הצבור, הן המקומי והן הלאומי, שבתוכו הוא נמצא; הוא מי שמרגיש באחדות הלאומים ושואף לשלום של העולם כולו. ארבעה תחומים אלה — המשפחה, החברה, הלאומי והבין-לאומי — הם תחומי מציאותו הטבעיים, וכך הם גם תחומי דאגתו ופעילותו הטבעיים. ואולם הם בבחינת חדרים המובילים זה לזה והאחד קודם לשני. חלילה לנו מן הטפוס הידוע של אוהב האנושות השונא את משפחתו וסביבתו. בן-החברה הוא בן-המשפחה, בן-הלאום הוא בן-החברה, בן-העולם הוא בן-הלאום, שהלך צעד אחד קדימה.

§ 2

סימנו הראשוני של האורח הטוב הוא, כמו שראינו, רגש האחריות. את עניני הצבור הוא רואה כעניניו והוא נושא את חלקו בסידורם. אינו משליך יהבו על אחרים

ואינו מסתתר בצלם של אחרים. ואף אינו עושה לפי פקודה בלבד. הוא אדם ולא חלק של מכונה.

יוצא שהוא משתדל גם להבין. אין אדם אחראי אם אין לו ידיעות על הענין הנידון. הוא צריך להבין מה שהוא אחראי לו. ואין מבינים אלא אם כן ידיעים. מכאן ההדגשה הדימוקרטית על החינוך. האורח צריך ללמוד. כמוכן, לא ידע את הכל, אך ידע לכל-הפחות איך להשיג את ידיעות הנצרכות לו. אין ההדיוט המכיר באחריותו יכול להשאר בור ועם-הארץ, ואין מדינה דימוקרטית המכירה באחריותה היא יכולה להתיר לו להיות בור ועם הארץ.

שלישית, לא די בידיעות. האחראי צריך גם לשקול. עליו להבין איך להשתמש בידיעות שקבל ובעזרתן לחרוץ משפט. והמשפט צריך להיות משלו. יהיה חכם רק אם יבין מדעתו. הוא רוצה לשכנע אחרים? ילמד תחילה לבדוק את הענינים בעצמו.

ואולם לא די לדעת עובדות ולהוציא משפט עליהן; יש לעקוב אחרי הנעשה בפעל. האורח הוא המפקח על ההנהלה, ופיקוח דורש פקחות. על האורח אפוא להיות ער, פעיל וסקרן. אם לא, ימעל בתפקידו.

לאחרונה, יהיה גם סבלן. אינו יחיד אפילו במשפחתו, ומה גם בחברתו ובעמו. עולמו של הקב"ה רחב ומגוון, ובתוכו גם גיוון של דעות. על האורח אפוא ללמוד להקשיב. מה שהוא דורש מאחרים כלפי עצמו, ידרוש מעצמו כלפי אחרים.

ענין זה נרמז בעצם השם הניתן לחברה המאורגנת והוא מדינה. המלה "מדינה" נגזרת מן דין, ואם נענין בטיבו של דין נראה מה נדרש מאורח של מדינה.

§ 3

לפי המסורת שלנו אין דין אלא של בית דין (אין דין יחיד אלא יחידו של עולם); ובית-דין מורכב משלושה, או מעשרים-ושלושה, או משבעים-ואחד. שהרי יש טענות בעד וטענות נגד, וצריך לתת הודמות-הבעה ל ש נ י הצדדים ולדעות האפשריות השונות. הענין מפורש יפה במשנה עצמה בקשר לדיני נפשות. כתוב "ושפטו העדה" ו"הצילו העדה": יוצא שאין דין (אומרת המשנה) אם אין בבית-הדין גם "עדה שופטת" וגם "עדה מצלת", כלומר, גם קטיגורים וגם סניגורים. כך עיקרו של דין החלטה שבאה אחרי שמיעת ש נ י הצדדים. לדון "דין יתום" או "דין עני ואביון" אין פירוש להכיר את פניו של העני או היתום. הלא הוזהרנו: "ל א תכירו פנים במשפט"; "ודל ל א תהדר בריביו". הפירוש של "לדון דינו של מישור" הוא לא להשתקק, אלא לשמוע, או לתת לו את האפשרות להשמיע את טענותיו. אפשר שיצא הדין לטובתו, ואפשר שלא; אך הדין, כרי שיהיה דין מבוסס על שמיעת הטענות כולן.

§ 4

ומטעם זה מקבילים את הדין. אי-אפשר שכל אחד משני הצדדים יצוק; אחד מהם צריך להיות ה"רשע" ולצאת "חייב". ואנו מוכנים לצאת חייבים, אם יודעים אנו שהיה דין, כלומר, שהתחשבו היינים בנו וחייבנו רק לאור התחשבות זו ולאחרית. בלשון הרגילה שלנו: יש דין כשיש דיון.

בזה סוד המשמעת לפסקי בתי-הדין אך בו גם סוד המשמעת המדינית בדרך-כלל. גם המדינה, כמובן ידוע, יסודה בהסכמה; אך אי-אפשר שכל יסכים לכל

החלטה והחלטה שמתקבלת על-ידי המדינה. סוף-סוף יש דעות שונות, ואין החלטה אחת הולמת את כולן; ואולם ההחלטה צודקת אם הובאו כל הדעות בחשבון. וכך נקבל עלינו החלטה שהתנגדנו לה אם התחשבו בהתנגג-דוחנו, כלומר, אם מובטחים אנו (והמשטר הפרלמנטרי מבטיח זאת) ששקלו כראוי את דעתנו ואת נימוקיה.

§ 5

אנו חוזרים אפוא לעמדה הדימוקרטית היסודית שלאדם זכויות כאדם, ושמנגנון המדינה תפקידו לשמור עליהן לפי תקנות מסודרות וידועות מראש. במנגנון המדיני הדימוקרטי האזרח זכאי מראש לבחור ולהבחר, להקהיל ולהקהל לארגן ולהתארגן; ניתן לו גם להיות "עצמו", וגם לשכנע אחרים להיות כמותו. אני מרגיש את המלה "שכנע" שהרי בזה (כמו שראינו) החידוש הגדול של הדימוקרטיה. כל עיקרה בתגלית שיש תחליף לחרב המשחית, והוא הויכוח החפשי בין בני חורין ושיתוף הפעולה עם המתנגד.

§ 6

ערכי האדם שמינו — האחריות, השיקול, הערות והסבלנות — יש להעמידם על העצמות. האזרח נדרש להיות עצמאי מפני שהעצמאות האישית היא מקור הברכה גם בחיים המדיניים. בלי עצמאות באזרחיה המדינה תתנון. יש לטפח אפוא לטובת המדינה עצמה. אפשר שלשם הגשמת רעיון חדש דרוש צבור, אך יצירתו בידי יחידים.

אמר פעם אריסטו: אין המדינה מורכבת משני אברים, אלא מאבר ורופא. מה פירוש? הדרוש למדינה איננו חדוניות אלא רבגוניות דוקה. המדינה החדגונית בהכרח

"סטטית", ואין בכוח להמשיך להתקיים. על המדינה, אם היא רוצה להתקיים, להכיל ולטפח בקרבה את החידוש, את היצירה, את הדינמיות, הנה אומר, את רוח העצמאות.

7 §

כולנו שואלים עכשיו את השאלה: מה נוכל לעשות כדי לעזור למדינה? התשובה תמה ופשוטה: עלינו להתאמץ. אנחנו נהיה-נא עצמנו וניתן את עצמנו, ונדרוש גם מאחרים שיהיו ויתנו את עצמם. הלאה האידאל של קופיות, כשכל אחד מתאמן להיות רק הדו של אחר. על כל אחד ללמוד להיות עצמו. רק על-ידי טיפוח הרבוי הזה נהיה לאחדות בעלת ערך ונכונות מדינה דימוקרטית אמיתית, שהרי (במילים של י"ס מיל) "ערכה של מדינה אינו סוף סוף אלא ערכם של היחידים המהווים אותה".

GOVERNMENT OF THE PEOPLE
BY THE PEOPLE

By
Leon Roth, F.B.A.
Ahad Ha'am Professor of Philosophy
in the Hebrew University

Yavneh Publishing House
Tel-Aviv
1949